

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمَةٌ

الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، رضي من عباده بالقليل من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، دعا خلقه إلى دار السلام؛ فعمهم بالدعوة حكمةً منه وعدلاً، واختص من شاء بالهداية والتوفيق نعمةً منه وفضلاً، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحببيه، بلَّغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف لها الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، فهدى الله تعالى به من الضلالة وعَلَّمَ به من الجهالة وبَصَّرَ به من العمى، وفتح الله به أعيناً عمياً، وأذاناً صماً وقلوباً غلفاً، فجزاه الله عنا خير ما جرى به نبياً عن أمته، ورسولاً عن دعوته.

وبعد فإن الربا من أخطر الذنوب، وأعظم الآثام، ومع ذلك فإن كثيراً من الناس إلا من رحم الله تعالى لا يتورعون عن أكله، والتعامل به، مع أن تحريمه معلوم من الدين بالضرورة، وهو مستقبح عند كل ذي عقل سليم، وفطرة سوية، ولكن ما جبلت عليه النفس من حب للمال، يعمي عين صاحبه عن الحق، ويصم أذنه عن سماعه.

وهذه كلمات يسيرة هي تذكرة بخطر الربا، وسوء عاقبة آكله، وجملة من الأحكام المتعلقة به، أسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، فإن كان فيها من صواب فمن الله، وإن كان فيها من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من بريءان.

والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على بنيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه

سعيد مصطفى محمد دياب

الدوحة في: ١١ شعبان ١٤٣٢ هـ

٢٠١١/٧/١٢ م

تَعْرِيفُ الرَّبَا

الرَّبَا لُغَةً: الزِّيَادَةُ، وَالنَّمَاءُ، وَالْعُلُوُّ.

يُقَالُ: رَبَا الشَّيْءُ يَرْبُو رَبُوءًا وَرِبَاءً: زَادَ، وَنَمَا، وَأَرْبَيْتَهُ: نَمَيْتَهُ.^١

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾.^٢

أَيُّ: أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَكْثَرُ عَدَدًا مِنْ أُمَّةٍ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾.^٣

وَيُقَالُ: أَرْبَى فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ، إِذَا زَادَ عَلَيْهِ.

قال ابن فارس: (رَبَى \ رَبَأَ) الرِّاءُ وَالْبَاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ وَكَذَلِكَ الْمَهْمُوزُ مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَصْلِ وَاحِدٍ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ وَالنَّمَاءُ وَالْعُلُوُّ. تَقُولُ مِنْ ذَلِكَ: رَبَا الشَّيْءُ يَرْبُو، إِذَا زَادَ. وَرَبَا الرَّايَةُ يَرْبُوها، إِذَا عَلَاهَا. وَرَبَا: أَصَابَهُ الرَّبُوءُ; وَالرَّبُوءُ: عُلوُّ النَّفْسِ. قَالَ:

حَتَّى عَلاَ رَأْسَ يَفْعَاعٍ فَرَبَا ***** رَفَّاهَ عَنْ أَنْفَاسِها وَمَا رَبَا

أَيُّ رَبَاهَا وَمَا أَصَابَهُ الرَّبُوءُ.

وَالرَّبُوءُ وَالرَّبُوءَةُ: الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ. وَيُقَالُ أَرَبَتِ الْخِنْطَةُ: رَكَتْ، وَهِيَ تُرْبِي. وَالرَّبُوءَةُ بِمَعْنَى الرَّبُوءَةِ أَيْضًا. وَيُقَالُ رَبَيْتُهُ وَتَرَبَّيْتُه، إِذَا عَدَوْتُهُ.

وَهَذَا بِمَا يَكُونُ عَلَى مَعْنَيْنِ: أَحَدُهُمَا مِنَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، لِأَنَّهُ إِذَا رُبِيَ نَمَا وَزَادَ، وَالْمَعْنَى الْآخَرُ مِنَ رَبَيْتُهُ مِنَ التَّرْبِيبِ. وَيُجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ إِحْدَى الْبَاءَاتِ يَاءً، وَالْوَجْهَانِ جَيِّدَانِ.^٤

وَشَرْعًا: هُوَ فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عَوَضٍ شُرْطَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ.^٥

١ - لسان العرب مادة (ربا)

٢ - سورة النحل: الآية / ٩٢

٣ - سورة فصلت: الآية / ٣٩

٤ - مقاييس اللغة (٢/ ٤٨٣)

٥ - التعريفات (١/ ١٤٦)، وهذا تعريف الأحناف، انظر اللباب في شرح الكتاب (١/ ١٢٨)، ورد المختار (٢٠/ ١٠٠)

وقيل: هو عَقْدٌ عَلَى عَوَضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ فِي مِيعَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا.^١

١ - وهذا تعريف الشافعية، انظر أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢ / ٢١)

حُكْمُ الرِّبَا:

الرِّبَا مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ:

أَمَّا دَلِيلُ التَّحْرِيمِ مِنَ الْكِتَابِ فَقَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»^١.

والشاهد من الآية قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا».

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ هُنَا: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا اخْتِصَاصَ هَذَا الْوَعِيدِ بِمَنْ يَأْكُلُهُ، بَلْ هُوَ عَامٌّ لِكُلِّ مَنْ يُعَامِلُ بِالرِّبَا فَيَأْخُذُهُ وَيُعْطِيهِ، وَإِنَّمَا خُصَّ الْأَكْلُ لِرِيَادَةِ التَّشْنِيعِ عَلَى فَاعِلِهِ، وَلِكَوْنِهِ هُوَ الْغَرَضُ الْأَهَمُّ فَإِنَّ آخِذَ الرِّبَا إِنَّمَا أَخَذَهُ لِلْأَكْلِ^٢.

وَأَمَّا دَلِيلُ التَّحْرِيمِ مِنَ السُّنَّةِ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُفْبِقَاتِ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»^٣.

وَعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ، فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْأَمَةِ، وَلَعْنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمِسْتَوْشِمَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا، وَمُوكَلِّهِ، وَلَعْنِ الْمُصَوِّرِ»^٤.

١ - سورة البقرة: الآية / ٢٧٥

٢ - فتح القدير للشوكاني (١ / ٣٣٨)

٣ - رواه البخاري - كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾، حديث رقم: ٢٦٣٤، ومسلم - كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث رقم: ١٥٤

٤ - رواه البخاري - كتاب البيوع، باب موكِّل الرِّبَا لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «هَذِهِ آيَةٌ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، حديث رقم: ٢٠٨٦

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ».^١

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ أَصْلِ الرِّبَا.

وَقَدْ وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ التَّحْذِيرُ مِنَ الْإِجْتِهَادِ قَبْلَ تَعَلُّمِ فَقْهِ الْمَعَامَلَاتِ حَذَرًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الرِّبَا.

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَتَجَرَّ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ فَقِهُ، وَإِلَّا أَكَلَ الرِّبَا.

وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ ابْتَجَرَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّهَ ارْتَبَطَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَبَطَ ثُمَّ ارْتَبَطَ.

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، قَالَ: إِنَّمَا يُؤَدَّنُ فِي هَلَكَ الْقَرْنِ إِذَا اسْتَحْلُوا أَرْبَعًا: إِذَا نَقَصُوا الْمِيزَانَ،

وَبَخَسُوا الْمِكْيَالَ، وَأَظْهَرُوا الزِّيَّ وَأَكَلُوا الرِّبَا، لِأَنَّهُمْ إِذَا أَظْهَرُوا الزِّيَّ أَصَابَهُمُ الْوَبَاءُ، وَإِذَا نَقَصُوا الْمِيزَانَ

وَبَخَسُوا الْمِكْيَالَ، مُبِعُوا الْقَطْرَ وَإِذَا أَكَلُوا الرِّبَا جُرِدَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ.^٢

١ - رواه مسلم - كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، حديث رقم: ٣٠٨٠

٢ - تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي (ص: ٣٦٥)

هل كان تحريم الربا تدريجياً كالخمر؟

يرى بعض العلماء المعاصرين أن تحريم الربا شأنه شأن تحريم الخمر، مر بمراحل قبل أن يحرم تحريماً باتاً لكثيره وقليله، وممن يرى ذلك: الشيخ وهبة الزحيلي.

قال الشيخ وهبة الزحيلي: التدرج في التشريع: هذا من خصائص وأسس بيان الأحكام الشرعية، فلم تحرم الخمر مثلاً دفعة واحدة كما هو معروف، وإنما مر التحريم بمراحل أربع آخرها آيتا المائدة (٩٠ - ٩١): ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ...﴾^١

وعقوبة الزنا مرت بمرحلتين: الأولى . الحبس للنساء والإيذاء للرجال في آيتي النساء (١٥، ١٦) والثانية . حد الجلد في سورة النور ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي.....﴾^٢.

وكذلك تحريم الربا مر بمراحل أربع:

أولها - تقييح فعل اليهود الذين يأكلون الربا والتشنيع عليهم في قوله تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ.....﴾^٣.

وقوله سبحانه: ﴿فَظَلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^٤.

ثانيها - التفرقة بين الربا والزكاة في قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾^٥.

ثالثهما - التنديد بفعل العرب المشركين في الجاهلية ونهي المؤمنين عن محاكاة فعلهم بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾^٦.

والنهي ليس مقصوراً على حالة المضاعفة، وإنما هذا قيد لبيان الواقع، وتقييح الوضع القائم الشائع بين العرب حينما يقرض أحدهم لآخر قرضاً لمدة، ثم يحل أجل القرض ويعجز المدين المقترض عن وفاء دينه، فيقول له المقرض الدائن: (إما أن تقضي أو تربي) فيزيد له في الأجل مقابل الزيادة في الربا، وهذا عين

١ - سورة المائدة: الآية / ٩٠

٢ - سورة النور: الآية / ٢

٣ - سورة المائدة: الآية / ٤٢

٤ - سورة النساء: الآية / ١٦٠، ١٦١

٥ - سورة الروم: الآية / ٣٩

٦ - سورة آل عمران: الآية / ١٣٠

عمل المصارف الحالية تكون الفائدة ٧٪ أو ٩٪ مثلاً، فيعجز المدين عن سداد الدين، فتضاعف عليه الفائدة في العام الثاني والثالث وهكذا حتى تكاد الفائدة في النهاية تعادل أصل رأس المال وهذه هي الفائدة المركبة، والتي لا يتنبه لها القائلون بفوائد البنوك المقللون لمقدارها والمبيحون لها، بل إن هذه الفوائد أسوأ من ربا الجاهلية.

رابعها - تحريم الربا تحريماً قطعياً ووصف المرابين بالتعرض لحرب الله ورسوله، في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَحْقُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾^١.

ثم قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾^٢.

وقال الشيخ عبد الله دراز رحمه الله: وإنه لمن جليل الفائدة أن نتابع هذا السير لنرى انطباقه التام على مسلكه في شأن الخمر لا في عدد مراحل فحسب، بل حتى في أماكن نزول الوحي، وفي الطابع الذي تتسم به كل مرحلة منها.

نعم فقد تناول القرآن حديث الربا في أربعة مواضع أيضاً، وكان أول موضع منها وحياً مكياً، والثلاثة الباقية مدنية، وكان كل واحد من هذه التشريعات الأربعة مشابهاً تمام المشابهة لمقابلة في حديث الخمر.

ففي الآية المكية يقول الله جلّت حكمته: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾^٣.

هذه كما ترون عظة سلبية إن الربا لا ثواب له عند الله نعم، ولكنه لم يقل إن الله ادخر لأكله عقاباً، وهذا بالضبط نظير صنيعة في آية الخمر المكية حيث أوماً برفق إلى أن ما يتخذ سكرًا ليس من الرزق الحسن، دون أن يقول إنه رجس واجب الإجتنب، ومع ذلك فإن هذا التفريق في الأسلوب كان كافياً وحده في إيقاظ النفوس الحية، وتنبيهها إلى الجهة التي سيقع عليها اختيار المشرع الحكيم.

١ - سورة البقرة: الآية/ ٢٧٥، ٢٧٦

٢ - سورة البقرة: الآية/ ٢٧٨، ٢٧٩، انظر الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٣٧٤٣ / ٥)

٣ - سورة الروم: الآية/ ٣٩

أما الموضوع الثاني فكان درسًا وعبرة قصها علينا القرآن من سيرة اليهود الذين حرم عليهم الربا فأكلوه وعاقبهم الله معصيتهم، وواضح أن هذه العبرة لا تقع موقعها إلا إذا كان من ورائها ضرب من تحريم الربا على المسلمين، ولكنه حتى الآن تحريم بالتلويح والتعريض لا بالنص الصريح، ومهما يكن من أمر فإن هذا الأسلوب كان من شأنه أن يدع المسلمين في موقف ترقب وانتظار لنهي يوجه إليهم قصدًا في هذا الشأن، نظير ما موقع في المرحلة الثانية في الخمر حيث استشرفت النفوس إذ ذلك إلى ورود نهي صريح فيه؛ وقد جاء هذا النهي بالفعل في المرحلة الثالثة ولكنه لم يكن إلا نهيًا جزئيًا، في أوقات الصلوات.

وكذلك لم يجئ النهي الصريح عن الربا إلا في المرتبة الثالثة، وكذلك لم يكن إلا نهيًا جزئيًا عن الربا الفاحش الربا الذي يتزايد حتى يصير ﴿أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾.

وأخيرًا وردت الحلقة الرابعة التي ختم بها التشريع في الربا ، (بل ختم بها التشريع القرآني كله على ما صح عن ابن عباس) وفيها النهي الحاسم عن كل ما يزيد عن رأس مال الدين حيث يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾^١.

وأما المتقدمون من العلماء فيرون أن تحريم الربا كان تحريمًا قطعيًا لقليله وكثيره، ولم يكن تدريجيًا كتحریم الخمر.

ويترتب على القول بالتدرج في تحريمه أن الربا كان مباحًا في أول الأمر؛ وأنه فقط لا يَرَبُّو عِنْدَ اللَّهِ كما تربو الزكاة والصدقات، واستدلوا على هذا بقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾^٢.

وأنه كان جائزًا في مرحلة أخرى إذا لم يكن أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً؛ واستدلوا على هذا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾^٣.

ومن يرى أن تحريم الربا كان تدريجيًا: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، في كتابه: (المُهْدَبُ فِي عِلْمِ أَصُولِ الْفِقْهِ الْمُقَارِنِ).

فقد قال: أما النوع الثاني وهو: نسخ بعض الأحكام ببعض في شريعتنا فله حُكْم، ومنها:

١ - سورة البقرة: الآية/ ٢٧٨، ٢٨١، انظر الربا في نظر القانون الإسلامي (ص: ١١، ١٢)

٢ - سورة الزُّوم: الآية/ ٣٩

٣ - سورة آل عمران: الآية/ ١٣٠

الحكمة الأولى: تهيئة نفوس الناس إلى تقبل الحكم الأخير، بيان ذلك:

أن الناس قبل مجيء الإسلام في جاهلية تعمها الفوضى، وعدم الانضباط بأنظمة وأحكام وقيود، فاقتضت حكمة الشارع ألا ينقلهم دفعة واحدة إلى ما يستقر عليه التشريع آخر الأمر، بل إن الله تعالى سلك بهم طريق التدرج في التشريع من الأخف إلى الأشد، من أجل أن تتهيأ نفوسهم إلى تقبل حكمه النهائي، فيأتي ذلك الحكم وهم على أتم الاستعداد لتقبله والعمل به؛ إذ لو ألزمهم بالأحكام النهائية من أول وهلة لأدى ذلك إلى تنفيرهم عن الإسلام، والقضاء على الإسلام في مهده.

ومن أمثلة ذلك:..... ثم قال:

مثال ثالث: تحريم الربا: فقد بيّن - أولاً - ما في الصدقة من الخير بخلاف الربا، فإنه لا يربو عند الله، ثم بيّن ثانياً: أن الربا كان سبباً في تحريم بعض الطيبات على اليهود، ثم نحى - ثالثاً - عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة وهو ما كان شائعاً بين أهل الجاهلية، ثم جاء - رابعاً - التحريم العام الذي لم يختلف فيه.^١ وممن يرى التدرج في تحريم الربا الدكتور: نعمان جعيم، فقد قال في كتاب (طرق الكشف عن مقاصد الشارع):

التدرج في التشريع: ومن مظاهر التيسير ما سلكه التشريع من تدرج في تحريم بعض العادات التي طُبِعَتْ بها حياة العرب في الجاهلية، ويشقّ عليهم التخلي عنها مرة واحدة، ومن ذلك: التدرج في تحريم الربا.^٢ وممن يرى التدرج في تحريم الربا الشيخ محمد على الصابوني فقد قال تحت عنوان: «الأدوار التي مرّ بها تحريم الربا».

من المستحسن أن نذكر هنا الأدوار التي مرّ بها تحريم الربا، حتى ندرك سر التشريع الإسلامي، في معالجته للأمراض الاجتماعية، فمن المعلوم أن التشريع الإسلامي سار (بسنة التدرج) في تقرير الأحكام. ولقد مرّ تحريم «الربا» بأربعة أدوار كما حدث في تحريم الخمر، وذلك تمشياً مع قاعدة التدرج.^٣

١ - المهذب في علم أصول الفقه المقارن (٢/ ٥٥٠)

٢ - طرق الكشف عن مقاصد الشارع (ص: ٣٢٨)

٣ - روائع البيان تفسير آيات الأحكام (١/ ٣٨٩)

الراجح:

والصواب أنه لا دليل على أن الربا قد مر بمراحل قبل أن يحرم تحريمًا باتًا كما يرى أصحاب هذا القول، وأجيب عن آية سورة الروم بأنها لا تفيد أباحة الربا بحال بل المراد كل عَطِيَّةٍ يُعْطِيهَا الْعَبْدُ وَيُرِيدُ أَنْ يَرُدَّ النَّاسُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَهْدَى لَهُمْ، فَهَذَا لَا ثَوَابَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ، بِهَذَا فَسَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَجَاهِدٌ، وَالضَّحَّاكُ، وَقَتَادَةُ، وَعِكْرِمَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ، وَالشَّعْبِيُّ.^١

وهذا الأمر وإن كان لَا ثَوَابَ فِيهِ، فلا إثم على صاحبه.

وإنما أطلق عليه ربًّا لما يريده صاحبه من الزيادة من ورائه؛ لهذا قال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الرِّبَا رِبَاءَانِ، فَرِبًا لَا يَصْحُحُ يَغْنِي: رَبَا الْبَيْعِ؟ وَرِبًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ هَدِيَّةُ الرَّجُلِ يُرِيدُ فَضْلَهَا وَأَضْعَافَهَا. ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾.^٢

فقد فرق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بين الربا المعهود المحرم، والهدية التي يُرِيدُ صاحبها الزيادة من ورائها.

وأما قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾.^٣

فإن القول بإباحة الربا إذا لم يكن أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً قَوْلٌ بِمَفْهُومِ الْمَخَالَفَةِ، والمراد بمفهوم المخالفة هو دلالة اللفظ على نفي الحكم الثابت للمنطوق عن المسكوت، لا تنفَاء قِيدٍ مِنْ قِيودِ الْمُنْطَوِّقِ.

وقد أشرت العلماء للقول بمفهوم المخالفة شروطًا إذا لم تتحقق لم يكن حجة باتفاق العلماء:

١- أن يسلم الحكم من المعارض.

مثاله: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً شَاةً».^٤

مفهوم الحديث أن لا زكاة في المعلوفة، بشرط ألا يكون الدليل ثبت بوجوب الزكاة فيها.

٢- ألا يكون خرج مخرج الغالب.

مثاله: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصُنَا﴾.^٥

١ - تفسير ابن كثير (٦/ ٣١٨)

٢ - سورة الروم: الآية/ ٣٩

٣ - سورة آل عمران: الآية/ ١٣٠

٤ - رواه البخاري- كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، حديث رقم: ١٤٥٤

٥ - سورة النور: الآية/ ٣٣

فهذا شرطٌ لا مفهومٌ له؛ لأنَّ الإكراهَ لا يقعُ عادةً مع الرِّبَا في البِغَاءِ؛ إِنَّمَا يَقَعُ وَهْنٌ يُرَدُّ العِقَّةَ، فالمعنى: لا يحلُّ إكراهُهُنَّ على البِغَاءِ أَرَدْنَ تحصُّناً أو لم يُرَدْنَ.

وقوله تعالى: ﴿وَرَبَّائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾^١.

فقوله: ﴿اللَّائِي فِي حُجُورِكُم﴾ وصفٌ لكنَّه لا أثرُ له، لأنه خرجَ مخرجَ الغالبِ، لأنَّ بنتَ الزَّوْجَةِ تَكُونُ غالباً مع أُمِّهَا.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾^٢.

فلا مفهومٌ له في جوازِ أكلِ القليلِ من الرِّبَا، وإِنَّمَا خَرَجَ هَذَا مَخْرَجَ الغالبِ، فَإِنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ يَقُولُ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ: إِنَّمَا أَنْ تَقْضِيَ وَإِنَّمَا أَنْ تُرْبِي، فَإِنْ قَضَى وَإِلَّا زَادَهُ، حَتَّى يَصِيرَ ذَلِكَ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً.

٣- أَلَا يَقْصِدُ بِهِ تَهْوِيلُ الْحُكْمِ وَتَفْخِيمُهُ.

مثاله: قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾^٣.

فلا يُقَالُ: لا تجبُ مُتعة الطَّلَاقِ على غيرِ مُحْسِنٍ ولا مُتَّقٍ، لأنَّ الحكمَ في الأصلِ يتناولُ كُلَّ مَكْلَفٍ، إِلَّا أَنَّ مَخاطَبَةَ المَكْلَفِ بوصفِ الإحسانِ والتَّقوى تذكيرٌ له بما يجبُ عليه بمقتضى هذينِ الوصفينِ، وفي ذلك تعظيمٌ جانبِ الأمرِ والنَّهي وتقويةٌ للباعثِ على الامتثالِ.

٤- أَلَا يَكُونُ مَخْرَجُ الْجَوَابِ عَلَى سُؤَالٍ مُّعَيَّنٍ.

مثاله قولُ رَسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى»، فهذا النَّصُّ لا مفهومٌ له، فلا يُقَالُ: (صَلَاةُ غيرِ اللَّيْلِ لَيْسَتْ مَثْنَى مَثْنَى) بسببِ أَنَّ الحديثَ جاءَ جواباً عن صَلَاةِ اللَّيْلِ خَاصَّةً فلا يتعدَّها إلى غيرها.

٥- أَلَا يَكُونُ أُرِيدَ بِهِ الْمُبَالَغَةُ.

مثاله: قولُ اللَّهِ تعالى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ الْمُنَافِقِينَ: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾^٤.

فالعَدُّ هُنَا لا مفهومٌ له، إِنَّمَا خَرَجَ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ، والمعنى: مهماً استَغفرتَ لَهُمْ، فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ.

١ - سورة النساء: الآية/ ٢٣

٢ - سورة آل عمران: الآية/ ١٣٠

٣ - سورة البقرة: الآية/ ٢٤١

٤ - سورة التوبة: الآية/ ٨٠

٦- أَلَا يُقْصَدُ بِالسِّيَاقِ التَّنْبِيهُ عَلَى مَعْنَى يَصْلُحُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْمُسَاوَاةِ أَوِ الْأُولَوِيَّةِ.

مثاله: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرُبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحَدْيَا، وَالْعُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»^١.

فالعددُ هنا لا مفهومَ له وإنما جاء ذكرُ هؤلاء الخمسِ لأذيتِهِنَّ، وقد يوجدُ هذا المعنى في غيرِهِنَّ من دوابِّ الأرضِ أو الطَّيْرِ بما يُساويِهِنَّ في الأذِيَّةِ أو يزيدُ عليهنَّ ممَّا لا يكونُ صيدًا، فيكونُ له حكمهنَّ.

٧- أَلَا يُقْصَدُ بِالسِّيَاقِ الْمِبَالِغَةُ فِي التَّنْفِيرِ.

مثاله: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ فهذا لا مفهومَ له؛ حيث لا يدل بالمفهوم المخالف: أن الربا القليل حلال.

٨- أَلَا يُقْصَدُ بِالسِّيَاقِ الْحَثُّ عَلَى امْتِنَالِ الْأَمْرِ.

مثاله: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّمَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»^٢.

فالوصف بالإيمان لا مفهومَ له؛ لأنه سيق للحث على امتثال أمر الله في الإحداد ثلاث ليال على الميت، وليس المقصود منه: جواز ما زاد إن كانت لا تؤمن بالله.

٩- أَلَا يُقْصَدُ بِالسِّيَاقِ إِظْهَارُ الْاِمْتِنَانِ.

مثاله: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾^٣.

فإن هذا لا مفهومَ له؛ لأنه سيق لإظهار المنة بطيب اللحم الطري، وليس المقصود من ذلك الوصف وهو قوله: ﴿لَحْمًا طَرِيًّا﴾، كون اللحم غير الطري ممتنع أكله.

١٠- أَنْ يَذْكَرَ الْقَيْدُ مُسْتَقْلًا، فَلَوْ ذَكَرَ عَلَى وَجْهِ التَّبَعِيَّةِ لَشَيْءٍ آخَرَ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ.

مثاله: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾^٤.

١ - رواه البخاري - كتابُ بدءِ الخلق، باب: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ، حديث رقم: ٣٣١٤، ومسلم - كتابُ الحج، بابُ

مَا يَنْدُبُ لِلْمَحْرَمِ وَغَيْرِهِ قَتْلُهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، حديث رقم: ١١٩٨

٢ - رواه البخاري - كتابُ الجنائز، بابُ إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا، حديث رقم: ١٢٨٠، ومسلم - كتابُ الطَّلَاقِ، بابُ انْقِضَاءِ عِدَّةِ

الْمَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجِهَا، وَغَيْرِهَا يَوْضَعُ الْحَمْلُ، حديث رقم: ١٤٨٦

٣ - سورة النحل: الآية/ ١٤

٤ - سورة البقرة: الآية/ ١٨٧

فتقييد ذلك في المساجد لا مفهوم له؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقاً.

١١- ألا يرجع حكم المفهوم المخالف على أصله المنطوق به بالإبطال، لأن المفهوم فرع المنطوق، ولا يقدم الفرع على أصله، ويسقط به.

وإنما ذكرت شروط العمل بمفهوم المخالفة عند من يقول به ليتضح للقارئ المراد من الكلام.

فلا يجوز لأحد أن يحتج بأن الربا كان مباحاً إذا لم يكن أضعافاً مضاعفة في الآية سالفة الذكر لأنه من باب مفهوم المخالفة، فإن مفهوم المخالفة لا يحتج به هنا لأن الكلام خرج مخرج الغالب، وقصد به التنفير من فعل أهل الجاهلية، الذين كان هذا حالهم، وإذا كان كذلك فلا مفهوم له.

وإذا كان القول بالتدرج في تحريم الربا - وهو قول ضعيف - له حظ من النظر، فإن القول بإباحة الربا إذا لم يكن أضعافاً مضاعفة ليس له أي حظ من النظر، وليس عليه أي أثارة من العلم.

وكيف يكون له حظاً من النظر وهو يصادم النصوص الشرعية الثابتة في دين الله، ومما يؤسف له أن من علماء المسلمين من يقول ذلك - أن المحرم فقط هو ربا الجاهلية، والذي تكون فيه الفائدة أضعاف الدين - ضارباً بنصوص الشرع عرض الحائط.

تارة بدعوى المصلحة، وتارة بدعوى التراضي بين الطرفين، وتارة بدعوى الضرورة.

وأي مصلحة في مخالفة شرع الله تعالى؟

وأي مصلحة في شيوع الربا بين الناس حتى لا يكاد يسلم منه أحد؟

حتى أصبحنا كما قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ»^١.

وإنما أنت الشريعة تجلب المصالح وتكميلها، ودرأ المفاسد وتقليلها.

ومتى كان التراضي علة للتحليل والتحريم؟

وإذا تراضى الطرفان على الزنا، هل يكون مباحاً؟

وإذا اتفقا على الشغار هل يكون حلالاً؟

وأي ضرورة في إباحة الربا؟

وهل التقييد بالنظام العالمي ضرورة؟

١ - رواه أبو داود - كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات، حديث رقم: ٢٩١٠، والنسائي - كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، حديث رقم: ٥٨٦١، وابن ماجه - كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، حديث رقم: ٢٢٧٥، بسند ضعيف

قال هذا أحدهم وقد سئل لماذا نتعامل بالربا ونحن دولة إسلامية؟

قال: لا نستطيع الخروج عن النظام العالمي.

هل نستطيع الخروج عن نظام الإسلام، ولا نستطيع الخروج عن النظام الغربي؟

وهل نستطيع مخالفة الله تعالى ومخالفة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا نستطيع مخالفة الغرب؟

والحرم في كتاب الله تعالى هو قليل الربا وكثيره، ما كان منه أضعافاً مضاعفةً، وما كان منه نذرًا يسيرًا، ما كان منه جليًا واضحًا، وما كان منه مستترًا خفيًا، وهذا الذي انعقد عليه الإجماع كما سنبين إن شاء الله.

يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - في كتابه في ظلال القرآن عند تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾^١.

ولقد سبق الحديث عن الربا والنظام الربوي بالتفصيل في الجزء الثالث من هذه الظلال، فلا نكرر الحديث عنه هنا... ولكن نقف عند الأضعاف المضاعفة، فإن قوما يريدون في هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص، ويتداروا به، ليقولوا: إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة، أما الأربعة في المائة والخمسة في المائة والسبعة والتسعة... فليست أضعافاً مضاعفة، وليست داخلية في نطاق التحريم!

ونبدأ فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع، وليست شرطاً يتعلق به الحكم. والنص الذي في سورة البقرة قاطع في حرمة أصل الربا، بلا تحديد ولا تقييد (وذروا ما بقي من الربا).. أياً كان!

فإذا انتهينا من تقرير المبدأ فرغنا لهذا الوصف، لنقول: إنه في الحقيقة ليس وصفاً تاريخياً فقط للعمليات الربوية التي كانت واقعة في الجزيرة، والتي قصد إليها النهي هنا بالذات، إنما هو وصف ملازم للنظام الربوي المقيت، أياً كان سعر الفائدة... فهي عمليات متكررة من ناحية، ومركبة من ناحية أخرى، فهي تنشئ مع الزمن والتكرار والتركيب أضعافاً مضاعفة بلا جدال^٢.

١ - سورة آل عمران: الآية / ١٣٠

٢ - في ظلال القرآن (١ / ٤٧٣)

الحكمة من تحريم الرِّبَا

الرِّبَا يزيد الغني جشعاً، ويزيد الفقير فقرًا.

الرِّبَا سبب رئيس من أسباب الأمراض التي تصيب الناس منها أمراض نفسية وأمراض عضوية، وقد صرح أحد كبار أطباء القصر العيني في مصر أن الرِّبَا سبب رئيس من أسباب الإصابة بأمراض ضغط الدم، والذببة الصدرية، والجلطة الدموية، وتصلب الشرايين، والسكر، ونزيف المخ، والموت المفاجئ، وغيرها.

ولقد قرر عميد الطب الباطني في مصر الدكتور عبد العزيز إسماعيل في كتابه: (الإسلام والطب الحديث) أن الربا هو السبب في أكثر أمراض القلب.

وأنه لو استبدل بذلك النظام الاقتصادي الذي يجعل المقرض آكلًا غانمًا دائمًا، والمقترض مأكولًا غارمًا في أكثر الأحوال أو في كثير منها، نظام إقتصادي أساسه التعاون بين المقرض والمقترض في المغنم والمغرم معًا لكان أجلب للإطمئنان، وأعدل وأقوم، وأهدى سبيلًا.^١

أمَّا الأمراض النفسية مثل: الغل، والحقْد، والحسد، والعداوة، والبغضاء، فلا تخفى؛ فإن الفقير يرى الغني المرابي عدوًا يستحل ماله، ويمتص دمائه.

١ - بحوث في الربا (ص: ١٤)

خَطَرُ الرِّبَا عَلَى الْأُمَّةِ

أثر الرِّبَا عَلَى إِكْلِهِ:

قَالَ السَّرْحَسِيُّ: ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى لِإِكْلِ الرِّبَا خَمْسًا مِنَ الْعُقُوبَاتِ:

إِحْدَاهَا: التَّخَبُّطُ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾^١.

الثَّانِيَةُ: الْمَحْقُ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾^٢.

وَالْمَرَادُ الْهَلَاكُ وَالِاسْتِئْصَالُ، وَقِيلَ: ذَهَابُ الْبَرَكَةِ وَالِاسْتِمْتَاعِ حَتَّى لَا يَنْتَفِعَ بِهِ، وَلَا وَلَدُهُ بَعْدَهُ.

الثَّالِثَةُ: الْحَرْبُ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^٣.

الرَّابِعَةُ: الْكُفْرُ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^٤.

وَقَالَ سُبْحَانَهُ بَعْدَ ذِكْرِ الرِّبَا: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾^٥.

أَيْ: كَفَّارٍ بِاسْتِخْلَالِ الرِّبَا، أَثِيمٍ فَاجِرٍ بِأَكْلِ الرِّبَا.

الْخَامِسَةُ: الْخُلُودُ فِي النَّارِ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^٦.

١ - سورة البقرة: الآية / ٢٧٥

٢ - سورة البقرة: الآية / ٢٧٦

٣ - سورة البقرة: الآية / ٢٧٩

٤ - سورة البقرة: الآية / ٢٧٨

٥ - سورة البقرة: الآية / ٢٧٦

٦ - سورة البقرة: الآية / ٢٧٥، انظر المبسوط (١٢ / ١٠٩، ١١٠)

أَكَلَ الرِّبَا مِنْ أَسْبَابِ الْفَقْرِ:

الربا وإن كان في ظاهره جمع للمال، وتكثير له وزيادة فيه، إلا أنه في حقيقة الأمر سعي إلى الفقر، وإسراع إلى الإفلاس، وهذا حكم رباني، وسنة كونية، لا تتخلف أبداً، وكم رأينا من أناس اقترضوا بالربا ليزيدوا من تجارتهم، وينموا من أموالهم، فكان عاقبة أمرهم خسراناً، ومآل أموالهم إلى الزوال، وربما أفضى بهم ذلك إلى السجن.

قال الله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾^١.

قال ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تعالى أنه يمحق الربا، أي: يذهب، إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه، أو يخرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾^٢.

وقال تعالى: ﴿وَيَجْعَلِ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ﴾^٣.

وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيَرْبُؤَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾^٤.

وعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ»^٥.

انتشار الربا من أسباب في نُزُولِ الْعَذَابِ:

إذا استحل الناس أكل الربا والتمسوا لأنفسهم الأعذار في التعامل به، وبحثوا عن مبررات، كقول أحدهم وهو وزير مالية سابق في دولة إسلامية كبرى، وقد سئل وأنا اسمع لم تتعامل الدولة بالربا وهي دولة إسلامية فقال: نحن لا نستطيع الانفصال عن النظام المالي العالمي.

١ - سورة البقرة: الآية/ ٢٧٦

٢ - سورة المائدة: الآية/ ١٠٠

٣ - سورة الأنفال: الآية/ ٣٧

٤ - سورة الروم: الآية/ ٣٩، وانظر تفسير ابن كثير (١/ ٧١٣)

٥ - رواه ابن ماجه - كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، حديث رقم: ٢٢٧٦، والحاكم - كتاب الرقاق، حديث رقم: ٧٩٦٤ والبيهقي في شعب الإيمان - حديث رقم: ٥٢٥٣، والطبراني في الكبير - حديث رقم: ١٠٣٤٥، بسند صحيح

أقول إذا استحل الناس أكل الربا فلا ينتظروا إلا العذاب من الله تعالى، وقد يكون هذا العذاب في صورة أزمة مالية عظيمة تؤدي إلى الفقر الشديد، وقد رأينا هذا الأمر جلياً في الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وأدت إلى إفلاس أعداد كبيرة من الشركات العالمية الكبرى، والمؤسسات المالية العملاقة، في عدد من دول العلم، وقد أرجع كثير من الخبراء الاقتصاديين سبب هذه الأزمة إلى التعامل بالربا.

والعجيب أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد حذر من ذلك أشد التحذير، فلما ظهر أثر الربا في المجتمعات التي لا تتورع عن أكله كان ذلك مصداقاً لقول الله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾^١.

فَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرُّشَا إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ»^٢.

ومع ذلك فإن الأخذ بالسنين، وقلة المؤنة، والفقر بعد الغني، إنذار لما هو أشد وقعاً، وأسوأ حالاً، فإذا لم يرعوي من يتعامل بالربا، وإذا لم يستفك من غفلته فإن عذاب الله تعالى بالمرصاد لأكلة الربا، وقد يكون هذا العذاب مسخاً على صور قِرْدَةٍ وَخَنَازِيرَ، وقد يكون قذفاً، وقد يكون خسفاً، وما هي من الظالمين ببعيد، ولعل ما يحدث بين الحين والحين في الشرق والغرب سبب من أسباب أكل الربا، وأثر من آثار استحلاله، وما ربك بظلام للعبيد.

فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَبْيِئَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَشْرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَهُوَ فَيُصْبِحُوا قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِخْلَافِهِمُ الْمَحَارِمَ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَشُرْبِهِمُ الْخَمَرِ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرِ»^٣.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الرِّبَا وَالزَّيْنُ إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»^٤.

١ - سورة فصلت: الآية/ ٥٣

٢ - رواه أحمد - حديث رقم: ١٧٥١٤، بسند حسن

٣ - رواه أحمد - حديث رقم: ٢٢٢١٤

٤ - رواه أحمد - حديث رقم: ٣٦٩٧، والطبراني في الأوسط - حديث رقم: ٧٨٣٨، بسند صحيح

مِنْ آثَارِ أَكْلِ الرِّبَا الْمَسْخُوعِ عَلَى صُورَةِ الْقِرْدَةِ وَالْخَنَازِيرِ:

أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ حَسَفٌ وَمَسْخُوعٌ وَقَذْفٌ، بِذُنُوبٍ يَسْتَحِلُّهَا بَعْضُ النَّاسِ، مِنْ هَذِهِ الذُّنُوبِ أَكْلُ الرِّبَا، نَسَأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ وَالسَّلَامَةَ.

فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَبِيتَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَشْرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَهُوَ فَيُصْبِحُوا قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمَ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَبَائِلَ وَشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ»^١.

أَكْلُ الرِّبَا مِنْ أَسْبَابِ عَذَابِ الْبَرْزَخِ:

أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَقُوبَةِ أَكْلِ الرِّبَا فِي الْبَرْزَخِ، فَإِذَا هِيَ عَقُوبَةٌ بِشَعَةِ، يَكْفِي الْعَبْدَ أَنْ يَغْمُضَ عَيْنِيهِ وَيَتَخِيلَ نَفْسَهُ يَسْبَحُ فِي نَهْرٍ مِنَ الدَّمِ وَيُرْمَى بِالْحِجَارَةِ، فَيَنْخَلَعُ قَلْبُهُ، وَتَضْطَرِبُ نَفْسُهُ، وَتَرْتَعِدُ فَرَائِصُهُ، مِنْ مَجْرَدِ تَخِيلِهِ ذَلِكَ لِلْحَضَاتِ فَكَيْفَ فَكَيْفَ بِمَنْ هَذَا حَالُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

فَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتْيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلُّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّهْرِ أَكَلَ الرِّبَا»^٢.

أَوْ يَتَخِيلُ أَنْ بَطْنَهُ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْبَيْتِ الْعَظِيمِ وَقَدْ مَلَأَتْهُ الْحَيَاتُ حَتَّى لَمْ تَجِدْ فِيهِ مَتَسَعًا فَيَرَاهَا تَخْرُجُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، أَلَيْسَ الْأَمْرُ مَرْعَبًا، أَلَا يَدْعُو ذَلِكَ إِلَى مَرَاجَعَةِ لِلنَّفْسِ؟

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا»^٣.

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ٢٢٢١٤، بسند حسن

٢ - رواه البخاري - كتاب البيوع، باب أكل الربا وشاهده وكتابه، حديث رقم: ١٩٩٥

٣ - رواه أحمد حديث رقم: ٨٤٥٨، وابن ماجه - كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا - حديث رقم: ٢٢٧٠، بسند ضعيف

أَكَلَ الرِّبَا دَلِيلٌ عَلَى خُلُلٍ فِي الْإِيمَانِ:

إذا أكل العبد الربا بعدما علم أن الله تعالى قد حرّمه، فقد صار على شفا جرف هار من الهلاك، يوشك أن ينهار به، وابتعد عن طريق الإيمان ابتعاداً كبيراً، لأن أكل الربا ينافي الإيمان.

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^١.

قال الحرالي: فبين أن الربا والإيمان لا يجتمعان.^٢

قال الناصر: والمقصود بهذا الشرط التنبيه على المعنى الذي يقتضي الامتنال، وإلهاب الحمية للطاعة، كما تقول لمن تأمره بالانتصاف من عدوه إن كنت حراً فانتصر. تريد أن تثير فيه حمية الانتصار لا غير.^٣ وكما أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإن أكل الربا يكون عنده من ضعف الإيمان ونقصانه، بقدر هذه الكبيرة، وهي أكل الربا.

أَكَلَ الرِّبَا يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَتَخَبَّطُ:

من الصور المهينة التي صورها القرآن لأكل الربا، أنه بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَخَبَّطُ، فلا يقوم ﴿إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾، قد أصابه الجنون، وكفى به عذاباً.

فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ: الْعُلُولُ، فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَكَلَ الرِّبَا فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَتَخَبَّطُ». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾^٤.

أَكَلَ الرِّبَا مِنَ الذُّنُوبِ الْمُؤَبَّاتِ:

أَكَلَ الرِّبَا ليس كسائر الذنوب بل من الذُّنُوبِ الْمُؤَبَّاتِ التي تَهْلِكُ صاحبها، بل إنه من الذنوب التي لا تغفر كما سيأتي من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه.

١ - سورة البقرة: الآية / ٢٧٨

٢ - تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي (ص: ٤٧٦)

٣ - محاسن التأويل (٩ / ٢٢٤)

٤ - رواه الطبراني في الكبير - حديث رقم: ١٤٩٤٩، بسند حسن

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»^١.

أَكْلُ الرِّبَا أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الزَّنا:

من خطورة أكل الربا على صاحبه، أنه ليس له مثيل من الذنوب يقاس عليه، إلا ذنب لا يتخيل لبشاعته وهو أن يزني الرجل بأمه، فهو ليس زنى عادياً بل أبشع الزنى، ومع ذلك فالربا أقبح منه، والزنى أخف منه حالاً، وأقل منه عقاباً، وهذا ليس تقليلًا من شأن الزنى، بل هو كبيرة من الكبائر يسلب الإيمان، ويوجب سخط الرحمن، ومع ذلك فهو دون الربا قبحاً، وأهون منه عاقبةً ومالاً.

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرِّبَا سَبْعُونَ خُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ»^٢.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ»^٣.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ رَنْيَةً»^٤.

١ - رواه البخاري- كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾، حديث رقم: ٢٦٣٤، ومسلم- كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها- حديث رقم: ١٥٤

٢ - رواه ابن ماجه- كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، حديث رقم: ٢٢٧١، والبيهقي في الشعب- حديث رقم: ٥٢٦٤، بسند صحيح لغيره

٣ - رواه ابن ماجه مختصراً- كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، حديث رقم: ٢٢٧٥، والحاكم- كتاب البيوع، حديث رقم: ٢٢٥٩، وصححه، والبيهقي في شعب الإيمان- حديث رقم: ٥١٣١، وصححه الألباني

٤ - رواه أحمد- حديث رقم: ٢١٩٥٧، والدارقطني- كتاب البيوع، حديث رقم: ٢٨٤٣، والبخاري- حديث رقم: ٢٨٤٣، والبيهقي في الشعب- حديث رقم: ٢٩ / ٣، وصححه الجامع- رقم: ٣٣٧٥، وصححه الترغيب والترهيب- حديث رقم: ١٨٥٥

وَعَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ: (لَأَنْ أُزْنِيَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُلَ دِرْهَمَ رِبَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي أَكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ رِبَاً).^١

أَكُلَ الرِّبَا مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُوجِبُ لِصَاحِبِهَا اللَّعْنَ:

اللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، وهو أثر من آثار أكل الربا، بل إن اللعنة تحل بمن كانت له صلة بالربا، سواء كان آخذاً للربا، أو معطيًا، أو كاتبًا لعقده، أو حتى شاهداً عليه.

فَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ».^٢

وربما ظن بعض الناس أن الإثم يحل بمن أخذ الربا فقط، وهذه شبهة سمعتها من بعض الناس ممن يتعاملون بالربا، وقد بيّن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن إثم المعطي لا يقل عن إثم الآخذ بحال، بل يتعدي ذلك من كتب الربا ومن شهد عليه كما ذكرنا، وكل هذا تنفيراً من هذا الذنب العظيم.

فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى سَوَاءٌ فِي الرِّبَا».^٣

قال ابن بطال رَحِمَهُ اللَّهُ: سوى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين آكل الربا وموكله في النهي، تعظيماً لإثمهما كما سوى بين الراشي والمرشي في الإثم، وموكل الربا هو معطيه، وآكله هو آخذه، وأمر الله عباده بتركه والتوبة منه بقوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ، وتوعد تعالى من لم يتب منه بمحاربة الله ورسوله وليس في جميع المعاصي ما عقوبتها محاربة الله ورسوله غير الربا، فحق على كل مؤمن أن يجتنبه، ولا يتعرض لما لا طاقة له به من محاربة الله ورسوله.^٤

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ٢١٤١٥، والدارقطني - كتاب البيوع، حديث رقم: ٢٤٨٨، وابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية، أكل الربا وما جاء فيه - حديث رقم: ٢١٥٣٩، بسند صحيح

٢ - رواه مسلم - كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، حديث رقم: ٣٠٨٠

٣ - رواه الحاكم - كتاب البيوع، حديث رقم: ٢٢٤٨، بسند صحيح

٤ - شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢١٩ / ٦)

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ وَالْحَالُّ وَالْمَحْلَلُ لَهُ وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ وَالْوَائِثِمَةُ وَالْمُسْتَوْثِمَةُ»^١.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ»^٢.

أَكَلَ الرِّبَا مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي لَا تُغْفَرُ:

مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبٌ تَكْفِرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالطَّاعَاتُ، وَمِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبٌ يَكْفِرُهَا الْإِسْتِغْفَارُ، وَمِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبٌ لَا تُغْفَرُ كَالْغُلُولِ وَأَكَلَ الرِّبَا.

فَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ: الْغُلُولُ، فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَكَلَ الرِّبَا فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَتَخَبَّطُ»^٣، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾^٤.

ولهذا الحديث قصة هي سبب ذكر عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهُ؛ فَعَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَوْفِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ وَمَعَهُ غُلُولُهُ فَوَجَدَ النَّاسَ مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ أَوَّلَ غُلُولٍ رَأَوْهُ فِي غَزْوِهِمْ بِالشَّامِ فَقَامَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: فذكر الحديث^٥.

ومع ذلك فإذا تاب العبد ورأى الله تعالى منه الصدق، فإن الله تعالى يتوب عليه، نقول هذا جمعًا بين النصوص، أما إذا مات العبد وهو آكل للربا عيادًا بالله، فقد علمنا ما قاله الله تعالى في آكل الربا، وما ورد في هذا الحديث: «إِيَّاكَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ: وذكر منها: وَأَكَلَ الرِّبَا فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَتَخَبَّطُ»، فإن ذلك يحمل على ما إذا كَانَ مُسْتَحِلًّا لِأَكْلِ الرِّبَا، أَوْ عَلَى التَّغْلِيظِ.

١ - رواه أحمد - حديث رقم: ٦٢٦، بسند ضعيف

٢ - رواه أحمد - حديث رقم: ٣٦٢٩، الترمذي - كتاب البيوع، باب ما جاء في أكل الربا، حديث رقم: ١١٦٣، بسند صحيح

٣ - رواه الطبراني - حديث رقم: ١٤٩٤٩، بسند حسن

٤ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١٠ / ٢)

● تنبيه:

عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن لا يكفر بارتكاب الكبائر، ولو مات بغير توبة فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، وأنه لا يخلد في النار إذا دخلها، لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^١.

والجمع بين هذه الآية وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾^٢.

أن هذه الآية الأخيرة عامة في جميع الذنوب، من كفر وشرك، وشك ونفاق، وقتل وأكل للربا، وفسق، وغير ذلك، فكل من تاب من أي ذنب من هذه الذنوب تاب الله عليه.

وأما ما ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنًا قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا»^٣.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وَقَدْ حَمَلَ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَجَمِيعُ أَهْلِ السُّنَّةِ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى التَّغْلِيظِ^٤.

انتشار الربا من أمارات الساعة:

من خطر الربا أنه سينتشر في الناس قبل قيام الساعة انتشار النار في الهشيم، وذلك لأنهم شرار الخلق، ودلالة على أنهم يستحيون من قبيح، ولا يتورعون عن حرام.

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غَبَارِهِ»^٥.

١ - سورة النساء: الآية / ٤٨

٢ - سورة الزمر: الآية / ٥٣

٣ - رواه أبو داود - كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن، حديث رقم: ٤٢٧٠، بسند صحيح

٤ - فتح الباري لابن حجر (٨ / ٤٩٦)

٥ - رواه أبو داود - كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات، حديث رقم: ٢٩١٠، والنسائي - كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، حديث رقم: ٥٨٦١، وابن ماجه - كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، حديث رقم: ٢٢٧٥، بسند ضعيف

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ يَظْهَرُ الرِّبَا، وَالزَّيْنُ، وَالْحُمْرُ»^١.

أَكْلُ الرِّبَا سَبَبٌ فِي تَحْرِيمِ الطَّيِّبَاتِ:

لما استمرَّ أكلوا الربا أكله وهو خبيث، عوقبوا بالحرمان من الطيبات، لأنها لا تناسب نفوسهم الخبيثة، وطبائعهم السقيمة.

قال الله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^٢.

قال ابن كثير رحمه الله: وقوله: ﴿وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ﴾ أي أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من الخيل، وصُنُوفٍ من الشُّبُه، وأكلوا أموال الناس بالباطل^٣.

وقال البيضاوي رحمه الله: ﴿وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ﴾، كان الربا محرماً عليهم كما هو محرمٌ علينا، وفيه دليل على دلالة النهي على التحريم^٤.

أَكْلُ الرِّبَا مَحْبُطٌ لِلْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ:

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّيِّعِيِّ أَنَّ امْرَأَتَهُ دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَدَخَلَتْ مَعَهَا ثُمَّ وَلَدَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ الْأَنْصَارِيُّ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى فَقَالَتْ أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي بَعْتُ غُلَامًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيتُهُ وَإِنِّي ابْتَعْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّ مِائَةِ نَقْدًا فَقَالَتْ هَا عَائِشَةُ بِثَمَانٍ اشْتَرَيْتِ وَبِسَمَا شَرَيْتِ إِنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَطَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ^٥.

١ - رواه الطبراني في الأوسط - حديث رقم: ٧٨٣٨، بسند صحيح

٢ - سورة النساء: الآية / ١٦٠، ١٦١

٣ - تفسير ابن كثير (١/ ٧٢١)

٤ - تفسير البيضاوي (٢/ ٢٧٩)

٥ - رواه الدارقطني - كتاب البيوع، حديث رقم: ٢٦٣٢، والبيهقي في السنن - كتاب البيوع، جامع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك، باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل، حديث رقم: ١٠١٢٢، وعبد الرزاق الصنعاني - كتاب البيوع باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراؤها بنقد، حديث رقم: ١٤٣٢٢

والشاهد قول عائشة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَأُمِّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أُبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَتُبْ، ولا تقول هذا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا من قبيل الرأى، بل لابد أن يكون عندها بذلك علم.

قال ابن رجب رَحِمَهُ اللَّهُ: وهذا يدل على أن بعض السيئات تحبط بعض الحسنات، ثم تعود بالتوبة منها.^١

وقال ابن بطال رَحِمَهُ اللَّهُ: قالت لها عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (بِسْمَا شَرِيتِ، أُبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَتُبْ. ولم تقل لها: إنه أبطل صلاته ولا صيامه ولا حجه، فمعنى ذلك - والله أعلم - أن من جاهد في سبيل الله فقد حارب عن الله، ومن فعل ذلك ثم استباح الربا، فقد استحق محاربة الله، ومن أربى فقد أبطل حربه عن الله، فكانت عقوبته من جنس ذنبه).^٢

الرِّبَا قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ فِي الْحَرَمَةِ سَوَاءٌ:

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رِبَاً.^٣

ومن الأدلة التي استند إليها العلماء في هذا الإجماع، ما ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلَ الْمَلَائِكَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً».^٤

وهو صريح في تحريم القليل، وأنه مثل الكثير في الحكم؛ إذ جعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل درهم أشدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً، ومعلوم أن حرمة الزنا قطعية.

وأما قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾.^٥

١ - فتح الباري لابن رجب (١/ ١٨٣)

٢ - شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٢١٩)

٣ - الإجماع (ص: ٩٥)

٤ - تقدم تخريجه

٥ - سورة آل عمران: الآية/ ١٣٠،

فليس فيه ما يدل على إباحة القليل من الربا؛ لأن الآية جاءت بحسب الواقع، وقد قدمنا الكلام عن ذلك بما يغني عن إعادته.

أَكُلُ الرِّبَا مُحْرَمٌ فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَةِ:

من قبح الربا، ومن سوء أثره على العباد أنه لَمْ يَحِلْ فِي شَرِيعَةٍ مِنَ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَةِ، بل هو محرم في جميع الشرائع، وقد أخبر الله تعالى أنه قد حرمه على اليهود.

قال الله تعالى: ﴿فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^١.

قال الماوردي رحمه الله: قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي فُرُوعِهِ وَكَيْفِيَّةِ تَحْرِيمِهِ حَتَّى قِيلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا أَحَلَّ الرِّبَا وَلَا الرِّبَا فِي شَرِيعَةٍ قَطُّ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ﴾^٢.

يَعْنِي: فِي الْكُتُبِ السَّالِفَةِ^٣.

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ. قَالَ: لَا يَسْمَعَنَّ هَذَا فَيَصِيرَ لَهُ أَرْبَعَةٌ أَعْيُنٍ فَأَتِيَاهُ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْحَرُوا وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا تَقْذِفُوا الْمُحْصَنَةَ وَلَا تَقْرَءُوا مِنَ الرَّحْفِ وَلَا تَمْشُوا بِرِجْلَيْهِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لَتَقْتُلُوهُ أَوْ لَتَهْلِكُوهُ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةٌ يَهُودُ أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ». فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ وَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ. فَقَالَ: «مَا يَمْنَعُكُمَا مِنْ اتِّبَاعِي». فَقَالَا: إِنَّ دَاوُدَ دَعَا أَنْ لَا يَزَالَ فِي دُرَيْتِهِ نَبِيٌّ وَإِنَّا نَخْشَى إِنْ اتَّبَعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَرَّةً وَلَا تَقْذِفُوا الْمُحْصَنَةَ أَوْ لَا تَقْرَءُوا مِنَ الرَّحْفِ^٤.

١ - سورة النساء: الآية/ ١٦٠، ١٦١

٢ - سورة النساء: الآية/ ١٦١

٣ - الحاوي الكبير (٥/ ٧٤)

٤ - رواه أحمد - حديث رقم: ١٧٧٧٥، والترمذي - أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ومن سورة بني إسرائيل، حديث رقم: ٣١٥٢، وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، والبيهقي في السنن - كتاب القسامة، كتاب قتال أهل البغي، باب ما على من رفع إلى السلطان ما فيه ضرر على، حديث رقم: ١٥٥١١، وضعفه الألباني

الربا في كتب أهل الكتاب

تحريم الربا في التوراة:

جاء ذكر الربا في مواضع مُتعدِّدة من العهد القديم (التوراة) ففي سفر الخروج الإصحاح (٢٢ : ٢٥):
(إن أقرضت فضةً لشعبي الفقير الَّذي عندك فلا تكن له كالمراي، لا تضعوا عليه رِباً).^١

وفيه أيضاً: (إذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فاعضده غريباً أو مستوطناً فيعيش معك، لا تأخذ من رِباً، ولا مِراجحة بل اخشَ إهلك فيعيش أخوك معك).^٢

وفيه أيضاً: (إن أقرضت فضةً لشعبي الفقير الذي عندك، فلا تكن له كالمراي، لا تضعوا عليه رِباً).
وفي سفر اللاويين، الإصحاح ٢٥ الأعداد ٣٥ حتى ٣٧: "وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فاعضده.. لا تأخذ منه رِباً ولا مُراجحة فضتكَ لا تُعْطِه بالربا وطعامك لا تعطه بالمِراجحة.

وفي سفر التثنية، الإصحاح (٢٣ العدد ١٩): "لا تُقرض أخاك رِباً، رِباً فضةً أو رِباً طعاماً أو رِباً شيء ما ممَّا يقرض رِباً".

وفي سفر التثنية الإصحاح (٢٣ : ٢٠): في نسخة التوراة التي يتداولها اليهود اليوم، على أن: "للأجنبي تقرض رِباً، ولكنْ لأخيك لا تقرض رِباً، لكي يُباركك الربُّ إهلك في كل ما تَمْتَدُّ إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها".

وواضح أن هذا مما اختلقه اليهود ومما حرفوه من كلام الله تعالى وهو إباحة أخذ الرِّبَا من غير اليهودي
ففي سفر التثنية الإصحاح (٢٣ : ٢٠): (للأجنبي تُقرض رِباً ولكنْ لأخيك لا تُقرض رِباً...).

وفي سفر حزقيال الإصحاح ١٨ سمات النفس التي تخطئ، فهي تموت بإثم الرجاسات والمعاصي، ففي
العدد (١٢، ١٣) (من ظلم الفقير والمسكين واغتصب اغتصاباً ولم يُردِّ الرِّهْنَ وقد رفع يمينه إلى
الأصنام وفعل الرِّجْس. وأعطى بالربا وأخذ المِراجحة..).

١ - سفر الخروج (الإصحاح / ٢٢ : ٢٥)

٢ - سفر اللاويين (الإصحاح / ٢٥ : ٣٥)

تحريم الربا في الإنجيل:

جاء في العهد الجديد (الإنجيل): (وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأني فضل لكم، فإن الخطاة أيضاً يقرضون الخطاة لكي يستردوا منهم المثل... وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاً فيكون أجركم عظيماً وتكونوا بني العليّ فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار...)^١.

وقد اتفقت كلمة رجال الكنيسة على تحريم الربا تحريماً قاطعاً، حتى أن الأباء اليسوعيين الذي يتهمون غالباً بالميل إلى الترخص والتسامح في مطالب الحياة وردت عنهم في شأن الربا عبارات صارخة منها قول سكوبار: (إن من يقول إن الربا ليس معصية يُعَدُّ ملحدًا خارجاً عن الدين).

ويقول الأب بوني: (إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا وليسوا أهلاً للتكفين بعد موتهم)^٢.

١ - (لوقا: ٦/٣٤، ٣٥).

٢ - انظر (دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية) للشيخ محمد عبد الله دراز (ص: ١٥١ وما بعدها)

صور الربا

من صور الربا:

١- الهدية بسبب الشفاعة:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبَا».^١

قال الصنعاني رحمه الله: (فيه دليل على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة، وظاهره سواء كان قاصداً لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد لها، وتسميته ربا من باب الاستعارة للشبه بينهما، وذلك لأن الربا هو الزيادة في المال من الغير لا في مقابلة عوض، وهذا مثله، ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب، كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم، أو كانت في مخطور كالشفاعة عنده في تولية ظالم على الرعية، فإنها في الأولى واجبة، فأخذ الهدية في مقابلتها محرم، والثانية مخطورة، فقبضها في مقابلتها مخطور، وأما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح، فلعله جائز أخذ الهدية لأنها مكافأة على إحسان غير واجب، ويحتمل أنها تحرم، لأن الشفاعة شيء يسير لا تؤخذ عليه مكافأة).^٢

٢- المنفعة بسبب القرض:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَا تَجِيءُ فَأُطْعِمَكَ سَوِيْقًا وَتَمْرًا، وَتَدْخُلَ فِي بَيْتٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ بِأَرْضِ الرَّبَا بِهَا فَاشِ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأُهْدِيَ إِلَيْكَ جَمَلٌ تَيْنٌ، أَوْ جَمَلٌ شَعِيرٌ أَوْ جَمَلٌ قَتٍ، فَلَا تَأْخُذْهُ، فَإِنَّهُ رِبَاً.^٣

وَعَنْ فَصَّالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرَّبَا».^٤

١ - رواه أبو داود - كتاب البيوع، أبواب الإجارة، باب في الهدية لقضاء الحاجة، حديث رقم: ٣٠٩١، بسند صحيح

٢ - سبل السلام (٤/ ١٨٨)

٣ - رواه البخاري - كتاب المناقب، باب مناقب عبد الله بن سلام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حديث رقم: ٣٦٢٦

٤ - رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب البيوع، جُمَاعُ أَبْوَابِ الْحَرَجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِّ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، بَابُ كُلِّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً، حديث رقم: ١٠٩٣٣

وعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا».^١

وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمَزَةَ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهِدِي إِلَيْهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقْرِضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ طَبْعًا فَلَا يَقْبَلْهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَلَا يَرْكَبْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلُ ذَلِكَ».^٢

قال الشوكاني رحمه الله: الهدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين، أو لأجل رشوة صاحب الدين، أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه، فذلك محرم لأنه نوع من الربا، أو رشوة، وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التدانين فلا بأس، وإن لم يكن ذلك لغرض أصلاً، فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن ذلك، وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار، فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير.^٣

٣- بَيْعُ الْعَيْنَةِ:

تعريف العينة:

الْعَيْنَةُ لُغَةً: السَّلَفُ، يُقَالُ تَعَيَّنَ فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ عَيْنَةً

وقال الفيومي: وَالْعَيْنَةُ بِالْكَسْرِ السَّلَفُ وَاعْتَانَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ نَسِيئَةً وَبِعْتَهُ عَيْنًا بَعَيْنٍ أَيْ حَاضِرًا بِحَاضِرٍ.^٤

وفي اصطلاح الفقهاء: أَنْ يَبِيعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالتَّقْدِ بِأَقْلٍ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ.^٥

وَقَالَ الْحَلِيلُ: الْعَيْنَةُ: السَّلَفُ، يُقَالُ تَعَيَّنَ فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ عَيْنَةً، وَعَيْنُهُ تَعِينًا. قَالَ الْحَلِيلُ: وَاشْتَقَّتْ مِنْ عَيْنِ الْمِيزَانِ، وَهِيَ زِيَادَتُهُ. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَلِيلُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَةَ لَا بُدَّ أَنْ تَجْرَ زِيَادَةً.

١ - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب البيوع والأفضية، من كره كل قرض جر منفعة، حديث رقم: ٢٠٢٥٤

٢ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ - كتاب الصدقات، باب القرض، حديث رقم: ٢٤٢٩، والبيهقي في السنن - كتاب البيوع، جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، حديث رقم: ١٠٢٣٥

٣ - نيل الأوطار (٥/ ٢٨٨)

٤ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٤٤١)

٥ - لسان العرب (١٤/ ١٣١)

وَيُقَالُ مِنَ الْعَيْنَةِ: اعْتَانَ. وَأَنْشَدَ: ^١

فَكَيْفَ لَنَا بِالشُّرْبِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَنَا ***** دَرَاهِمُ عِنْدَ الْحَانَوِيِّ وَلَا نَقْدُ

أَلَدَّانُ أَمْ نَعْتَانُ أَمْ يَنْبَرِي لَنَا ***** فَتَى مِثْلُ نَصْلِ السَّيْفِ أَبْرَزَهُ الْعُمْدُ

وَسُمِّيَتْ عَيْنُهُ لِحُصُولِ النَّقْدِ لَطَالِبِ الْعَيْنَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَيْنَةَ اشْتَقَّافُهَا مِنَ الْعَيْنِ، وَهُوَ النَّقْدُ الْحَاضِرُ وَيُخْصَلُ لَهُ مِنْ قَوْرِهِ، وَالْمُشْتَرِي إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا لِيَبْعَهَا بَعَيْنٍ حَاضِرَةٍ تَصِلُ إِلَيْهِ مُعَجَّلَةً. ^٢

وإنما كانت العينة أحت الربا لأنها يحتال بها على أكل الربا قال الجرجاني: هي أن يأتي الرجل رجلاً ليستقرضه فلا يرغب المقرض في الإقراض طمعاً في الفضل الذي لا ينال بالقرض، فيقول: أبيعك هذا الثوب باثني عشر درهماً إلى أجل، وقيمتها عشرة، ويسمى: عينة؛ لأن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع العين. ^٣

وقال محمد بن قاسم: مِثَالُ ذَلِكَ إِذَا بَاعَ سِلْعَةً بِعَشْرَةٍ إِلَى شَهْرٍ ثُمَّ اشْتَرَى السِّلْعَةَ بِخَمْسَةِ نَقْدًا فَإِنَّ السِّلْعَةَ رَجَعَتْ إِلَى يَدِ صَاحِبِهَا وَدَفَعَ خَمْسَةً يَأْخُذُ عَنْهَا عَشْرَةً عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَصَدَّقَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ وَمَا شَابَهَهَا أَنَّ فِيهَا بَيْعًا مُتَحَيِّلاً بِهِ إِلَى دَفْعِ عَيْنٍ فِي أَكْثَرِ مِنْهَا وَالْمُرَادُ هُنَا بِالْبَيْعِ جِنْسُ الْبَيْعِ لِأَنَّ التَّحْيِيلَ وَقَعَ مِنْ بَيْعَيْنِ. ^٤

قال ابن الأثير رحمه الله: فِي كِتَابِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ «وَمَنْ أَجْبَأَ فَقَدْ أَرَبَى» الْإِجْبَاءُ: بَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ. وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُعَيَّبَ إِبْلُهُ عَنِ الْمَصَدِّقِ، مِنْ أَجْبَائِهِ إِذَا وَارَيْتَهُ. وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ الْهَمْزُ، وَلَكِنَّهُ زُويَ هَكَذَا غَيْرَ مَهْمُوزٍ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَحْرِيفًا مِنَ الرَّاوي، أَوْ يَكُونَ تَرْكُ الْهَمْزِ لِلارْتِدَاجِ بَأَرَبَى. وَقِيلَ أَرَادَ بِالْإِجْبَاءِ الْعَيْنَةَ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِثَمَنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالنَّقْدِ بِأَقَلِّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ. ^٥

١ - مقاييس اللغة (٤/ ٢٠٤)

٢ - لسان العرب (١٣/ ٣٠٦)

٣ - التعريفات (ص: ١٦٠)

٤ - شرح حدود ابن عرفة (ص: ٢٦٦)

٥ - النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٣٧)

قال ابن منظور: فَإِنْ اشْتَرَى التَّاجِرُ بِحَضْرَةِ طَالِبِ الْعَيْنَةِ سِلْعَةً مِنْ آخَرَ بَتَمَنٍ مَعْلُومٍ وَقَبَضَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ طَالِبِ الْعَيْنَةِ بَتَمَنٍ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، ثُمَّ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بِالنَّقْدِ بِأَقْلٍ مِنَ التَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ، فَهَذِهِ أَيْضاً عَيْنَةٌ، وَهِيَ أَهْوَنُ مِنَ الْأُولَى.^١

قال النووي رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهُوَ أَنَّ يَبِيعَ غَيْرُهُ شَيْئًا بَتَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، وَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ يَشْتَرِيهِ قَبْلَ قَبْضِ التَّمَنِ بِأَقْلٍ مِنَ ذَلِكَ التَّمَنِ نَقْدًا.^٢

وقال الجرجاني رَحِمَهُ اللَّهُ: يَبِيعُ الْعَيْنَةُ هُوَ أَنْ يَسْتَقْرِضَ رَجُلٌ مِنْ تاجرٍ شَيْئًا فَلَا يَقْرُضُهُ قَرْضًا حَسَنًا بَلْ يَعْطِيهِ عَيْنًا وَيَبِيعُهَا مِنَ الْمُسْتَقْرِضِ بِأَكْثَرٍ مِنَ الْقِيَمَةِ سَمِيَ بِهَا لِأَنَّهَا إِعْرَاضٌ عَنِ الدَّيْنِ إِلَى الْعَيْنِ.^٣

قال الشرواني رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِي حَوَاشِي الْجَامِعِ لِلْعَلْقَمِيِّ مَا نَصَّهُ الْعَيْنَةُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهِمْلَةِ وَإِسْكَانِ التَّحْتِيَّةِ وَبِالْثَوْنِ هُوَ أَنَّ يَبِيعَهُ عَيْنًا بَتَمَنٍ كَثِيرٍ مُؤَجَّلٍ وَيُسَلِّمَهَا لَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِنَقْدٍ يَسِيرٍ لِيَبْقَى الْكَثِيرُ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ يَبِيعَهُ عَيْنًا بَتَمَنٍ يَسِيرٍ نَقْدٍ وَيُسَلِّمَهَا لَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ بَتَمَنٍ كَثِيرٍ مُؤَجَّلٍ سَوَاءً قَبْضَ التَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ لَا انْتَهَى اهـ.^٤

قال الصنعاني رَحِمَهُ اللَّهُ: وَاعْلَمْ أَنَّ يَبِيعُ الْعَيْنَةُ هُوَ أَنَّ يَبِيعَ سِلْعَةً بَتَمَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُشْتَرِي بِأَقْلٍ لِيَبْقَى الْكَثِيرُ فِي ذِمَّتِهِ، وَسَمِيَتْ عَيْنَةً لِحُصُولِ الْعَيْنِ أَيْ النَّقْدِ فِيهَا وَلِأَنَّهُ يَعُودُ إِلَى الْبَائِعِ عَيْنٌ مَالِهِ.^٥

وسميت عينة لحصول النقد لطالب العينة. وَذَلِكَ أَنَّ الْعَيْنَةَ اشْتَقَاقُهَا مِنَ الْعَيْنِ وَهُوَ النَّقْدُ الْحَاضِرُ يَحْصُلُ لَهُ مِنْ فَوْرِهِ.^٦

ويقال للعينَةِ: الزَّرْنَقَةُ، قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الزَّرْنَقَةُ: الْعَيْنَةُ وَهُوَ: أَنْ يَشْتَرِيَ الشَّيْءَ بِأَكْثَرٍ مِنْ ثَمَنِهِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِأَقْلٍ مِمَّا اشْتَرَاهُ.^٧

١ - لسان العرب (١٣ / ٣٠٦)

٢ - روضة الطالبين وعمدة المفتين (٣ / ٤١٩)

٣ - التعريفات (١ / ٦٩)

٤ - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٤ / ٣٢٣)

٥ - سبل السلام (٢ / ٥٧)

٦ - تهذيب اللغة (٣ / ١٣٢)

٧ - تاج العروس (٢٥ / ٤٠٤)

وَالرَّزَنَّةُ: الْعَيْنَةُ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ بِأَكْثَرٍ مِنْ ثَمَنِهِ.^١

قال النووي رحمه الله: لَيْسَ مِنَ الْمَنَاهِي بَيْعُ الْعَيْنَةِ - بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهِمْلَةِ وَبَعْدَ الْيَاءِ نُونٌ - وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ غَيْرُهُ شَيْئًا بِثَمَنِ مُؤَجَّلٍ، وَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ يَشْتَرِيهِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بِأَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ نَقْدًا. وَكَذَا يَحْجُزُ أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنِ نَقْدًا وَيَشْتَرِي بِأَكْثَرٍ مِنْهُ إِلَى أَجَلٍ، سِوَاءَ قَبْضِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، أَمْ لَا، وَسِوَاءَ صَارَتِ الْعَيْنَةُ عَادَةً لَهُ غَالِيَةً فِي الْبَلَدِ، أَمْ لَا. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ.^٢

ومما يؤسف له أن هذه الصورة من الربا منتشرة بين الناس الآن، أن يريد بعض الناس قرضًا أو سيولة مادية فيشتري سلعة من أحد التجار بالأجل - تقسيطًا - ثم يبيعه لمن اشتراها منه بثمان حال، وكثير من الناس يجهل أن هذا ربا صريح، لغلبة الجهل على الناس، ومن الناس من يعرف أن هذا من الربا لكنه يلتمس لنفسه الأعذار في مثل تلك المعاملات المحرمة.

ولما كان بَيْعُ الْعَيْنَةِ نوعٌ من أنواع البيوع المحرمة لأن فيه تحايلاً على الربا، نهي عنه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحذر منه فمن ذلك ما ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ دُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ».^٣

قال الصنعاني رحمه الله: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ هَذَا الْبَيْعِ. وَذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَمَلًا بِالْحَدِيثِ قَالُوا: وَلَمَّا فِيهِ مِنْ تَقْوِيَةِ مَقْصِدِ الشَّارِعِ مِنَ الْمَنْعِ عَنِ الرِّبَا، وَسَدِّ الدَّرَائِعِ مَقْصُودٌ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: لِأَنَّ بَعْضَ صُورِ هَذَا الْبَيْعِ تُؤَدِّي إِلَى بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُتَقَاضِيًا وَيَكُونُ الثَّمَنُ لَعَوًا، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَنَقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بِجَوَازِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي تَقَدَّمَ «بِغِ الْجُمُعِ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالدَّرَاهِمِ جَنْبِيًّا» قَالَ فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْعَيْنَةِ، فَيَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الْبَائِعُ لَهُ وَيَعُودُ لَهُ عَيْنُ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَفْصَلْ ذَلِكَ فِي مَقَامِ الْإِحْتِمَالِ دَلٌّ عَلَى صِحَّةِ

١ - المحيط في اللغة (١٣ / ٢)

٢ - روضة الطالبين وعمدة المفتين (٤١٩ / ٣)

٣ - رواه أبو داود - كتاب البيوع، أبواب الإجارة - باب في النهي عن العينة، حديث رقم: ٣٠٢٠، والبيهقي في السنن - كتاب البيوع، جامع أبواب الربا، باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة، حديث رقم: ١٠٠٣٩، بسند صحيح

الْبَيْعِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ تَرْكَ الْإِسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الْإِحْتِمَالِ يَجْرِي مَجْرَى الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ.^١

وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبْعِيِّ أَنَّ امْرَأَتَهُ دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَدَخَلَتْ مَعَهَا أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ الْأَنْصَارِيِّ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى فَقَالَتْ أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي بَعْتُ غُلَامًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةٍ دَرْهَمٍ نَسِيئَةً وَإِنِّي ابْتَعْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ بِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ وَبِئْسَمَا شَرَيْتِ إِنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَطَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.^٢

٤- بيع الذهب بالذهب متفاضلاً نسيئَةً:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ».^٣

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّقِيبِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَزَا مَعَ مُعَاوِيَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَظَنَرَ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَبَايَعُونَ كِسْرَ الذَّهَبِ بِالدَّنَانِيرِ وَكِسْرَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ الرِّبَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَبْتَاعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا نَظْرَةَ». فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ لَا أَرَى الرِّبَا فِي هَذَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَظْرَةٍ. فَقَالَ عُبَادَةُ أَحَدَيْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ رَأْيِكَ لَعِنَ أَخْرَجَنِي اللَّهُ لَا أَسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ لَكَ عَلَيَّ فِيهَا امْرَأَةٌ. فَلَمَّا قَفَلَ لِحَقِّ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا أَقْدَمَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ وَمَا قَالَ مِنْ مُسَاكِنَتِهِ فَقَالَ ارْجِعْ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِلَى أَرْضِكَ فَقَبَّحَ اللَّهُ أَرْضًا لَسْتُ فِيهَا وَأَمْثَالُكَ. وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ لَا امْرَأَةَ لَكَ عَلَيْهِ وَاحْمِلِ النَّاسَ عَلَى مَا قَالَ فَإِنَّهُ هُوَ الْأَمْرُ.^٤

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ التَّمَسَّ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَرَاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقْلِبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْعَابَةِ،

١ - سبل السلام (٢/ ٥٧)

٢ - رواه البيهقي في السنن - كتاب البيوع، جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك، باب: الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل، حديث رقم: ١٠١٢١

٣ - رواه مسلم - كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، حديث رقم: ٣٠٥٦

٤ - رواه ابن ماجه - المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم: ١٨، بسند صحيح

وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْمَعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»^١.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ»^٢.

٥- بيع ما يجري فيه الربا بمنله متفاضلاً نسيئةً:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا». قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ»^٣.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرٍ هَكَذَا؟»، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَغِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»^٤.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا؟»، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ، ثُمَّ يَبِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا»^٥.

١ - رواه البخاري- كتاب البيوع باب بيع الشعير بالشعير، حديث رقم: ٢٠٨٥، ومُسْلِمٌ- كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب

بالورق نقدا، حديث رقم: ٣٠٥٣

٢ - رواه البخاري- كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة- حديث رقم: ٢٠٨٨، ومُسْلِمٌ- كتاب المساقاة، باب الربا- حديث رقم: ٣٠٤٩

٣ - رواه البخاري- كتاب الوكالة، باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداً، حديث رقم: ٢٢٠٩، ورواه مسلم- كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، حديث رقم: ٣٠٧٠

٤ - رواه مسلم- كتاب المساقاة، بابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، حديث رقم: ١٥٩٣

٥ - رواه مسلم- كتاب المساقاة، بابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، حديث رقم: ١٥٩٤

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فَقَوْلُهُ: "أَوْهُ عَيْنُ الرِّبَا" أَيُّ هُوَ الرِّبَا الْمُحَرَّمُ نَفْسُهُ لَا مَا يُشْبِهُهُ. وَقَوْلُهُ: "فَرُدُّوهُ" يَدُلُّ عَلَى وَجُوبِ فسخِ صَفَقَةِ الرِّبَا وَأَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِوَجْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ يَقُولُ: إِنَّ بَيْعَ الرِّبَا جَائِزٌ بِأَصْلِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ بَيْعٌ، مَمْنُوعٌ بِوَصْفِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ رِبَا، فَيَسْقُطُ الرِّبَا وَيَصِحُّ الْبَيْعُ. وَلَوْ كَانَ عَلَى مَا ذَكَرَ لَمَا فَسَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّفَقَةَ، وَلَأَمَرَهُ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ عَلَى الصَّاعِ وَلَصَحَّحَ الصَّفَقَةَ فِي مُقَابَلَةِ الصَّاعِ^١.

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»^٢.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ. إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ، وَإِنْ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتُهُ، فَلَا تُنْظَرُهُ إِلَيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرِّمَاءَ»، وَالرِّمَاءُ هُوَ الرِّبَا^٣.

٦- بيع أصناف مختلفة من الأعيان الربوية نسيئة:

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَّثَانِ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ اثْنَيْنَا، إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا، نُعْطِكَ وَرَقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَلَّا، وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرَقَهُ، أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبَا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبَا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبَا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبَا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»^٤.

قال ابن عبد البر رحمه الله: وَلَا خِلَافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي تَحْرِيمِ النَّسِيئَةِ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَبَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ وَالذَّهَبِ بِالْوَرِقِ وَأَنَّ الصَّرْفَ كُلَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ قَبْلَ الْإِفْتِرَاقِ^٥.

١ - تفسير القرطبي (٣/ ٣٥٨)

٢ - رواه مُسْلِمٌ - كتاب المساقاة، باب الربا - حديث رقم: ٣٠٤٩

٣ - رواه مالك في الموطأ - كتاب البيوع، باب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ نِزْرًا وَعَيْنًا، حديث رقم: ٣٤

٤ - رواه مسلم - كتاب المساقاة، باب الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا، حديث رقم: ١٥٨٦

٥ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (١٦/ ١٢)

٧- الاستِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَهَ الْمَرْءُ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بَغَيْرِ حَقٍّ وَمِنْ الْكَبَائِرِ السَّبْتَانِ بِالسَّبَّةِ»^١.

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنْ أَزْبَى الرِّبَا الْإِسْطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بَغَيْرِ حَقٍّ»^٢.

ومعنى قول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ أَزْبَى الرِّبَا» أي أكثره وبالأشد وأشدّه تحريمًا: «الْإِسْطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ» أي احتقاره والترفع عليه والوقية فيه لأن العرض شرعاً وعقلاً أعز على النفس من المال وأعظم خطراً أو الربا الزيادة والارتفاع والكثرة والاستطالة والتطاول احتقار الناس والترفع عليهم وعبر عنه بلفظ الربا لأن المعتدي يضع عرضه ثم يستزيد عليه ونبه بقوله «بَغَيْرِ حَقٍّ» على حل استباحة العرض في مواضع مخصوصة كجرح الشاهد وذكر مساويء الخاطب وقول الدائن في المماطل مطلني حقي ونحو ذلك.^٣

١ - رواه أبو داود- كتاب الأدب، باب في الغيبة، حديث رقم: ٤٢٥٥

٢ - رواه أحمد- حديث: ١٦٠٦، وأبو داود- كتاب الأدب، باب في الغيبة، حديث رقم: ٤٢٥٤، والبيهقي في السنن الكبرى- كتاب الشهادات، باب: الشاعر يكثر الوقية في الناس على الغضب والحرمان، حديث رقم: ١٩٦٥٥، بسند صحيح

٣ - فيض القدير (٢ / ٥٣١)

أَنْوَاعُ الرِّبَا

جمهور العلماء على أن الرِّبَا نَوْعَانِ:

النوع الأول: رَبَا الْفَضْلِ.

النوع الثاني: رَبَا النَّسِيئَةِ.

وقيل الرِّبَا ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ رَبَا الْفَضْلِ وهو الْبَيْعُ مع زِيَادَةِ أَحَدِ الْعُوضَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَرَبَا الْيَدِ وهو الْبَيْعُ مع تَأْخِيرِ قَبْضِهِمَا أَوْ قَبْضِ أَحَدِهِمَا وَرَبَا النَّسَاءِ وهو الْبَيْعُ لِأَجَلٍ^١.

وقيل الرِّبَا أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: رَبَا الْفَضْلِ، وَرَبَا الْيَدِ، وَرَبَا النَّسَاءِ، وَرَبَا الْقَرْضِ، وهو قول الْمُتَوَلَّى^٢.

والتحقيق أَنَّ رَبَا الْيَدِ، يدخل في رَبَا النَّسِيئَةِ، وَأَنَّ رَبَا الْقَرْضِ يدخل في رَبَا الْفَضْلِ.

وقد حرم الله عز وجل الربا بنوعيه في القرآن، كما بينا في الحديث عن حكم الربا، وكذا ورد تحريم الربا بنوعين في سنة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ»^٣.

وَقَدْ جَمَعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ رَبَا الْفَضْلِ وَرَبَا النَّسَاءِ، أَمَّا رَبَا الْفَضْلِ فَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ﴾. وَأَمَّا رَبَا النَّسِيئَةِ فَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ﴾^٤.

١ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ٢١)

٢ - انظر أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/ ٢١)

٣ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، حديث رقم: ٢٠٨٨، ومُثْلِمٌ - كتاب المساقاة، باب الربا، حديث رقم:

٣٠٤٩

٤ - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٥/ ٤٤٩)

النوع الأول: رِبَا الْفَضْلِ:

تعريف رِبَا الْفَضْلِ: هو كل مكيل أو موزون يبيع بجنسه متفاضلاً.

ودليل تحريم رِبَا الْفَضْلِ، هو ما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مِنْ أَيْنَ هَذَا». قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ».^١

وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَلَمْ يَرِيَا بِهِ بَأْسًا، فَإِنِّي لَفَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُوَ رِبَاً، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَاءَهُ صَاحِبٌ نَحْلُهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ، وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا اللَّوْنُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَى لَكَ هَذَا؟» قَالَ: انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ، فَإِنَّ سِعَرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا، وَسِعَرَ هَذَا كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْلَكَ، أَرَبَيْتَ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ، فَبِعِ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَالْتَمَرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبَاً، أَمْ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟»، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَتَنَاهَانِي، وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ فَكَرِهَهُ.^٢

وأيضاً ما ورد عَنْ عُבَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».^٣

١ - رواه البخاري- كتاب الوكالة، باب: إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً- حديث رقم: ٢٢٠٩، ورواه مسلم- كتاب المساقاة، باب بيع

الطعام مثلاً بمثل، حديث رقم: ٣٠٧٠

٢ - رواه مسلم- كتاب المساقاة، بابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، حديث رقم: ١٥٩٤

٣ - رواه مسلم- كتاب المساقاة، باب الربا- حديث رقم: ٣٠٤٩

ما يجري فيه رِبَا الْفَضْلِ:

اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الرِّبَا يَثْبُتُ فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالنُّبُرِ، وَالشَّعِيرِ، وَالنَّخْلِ، وَالْمِلْحِ، وَذَلِكَ لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، المتقدم.

وَاحْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فيما يجري فيه الرِّبَا مِمَّا سِوَا هَذِهِ الْأَصْنَافِ، فَذهب الجمهور إلى أَنَّ ثُبُوتَ الرِّبَا فِي هَذِهِ الْأَصْنَافِ لِعِلَّةٍ، فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ أَخَذَتْ نَفْسُ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، وَقَدْ أَتَتْ الشَّرِيعَةُ بِعَدَمِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلِينَ، فَيَجِبُ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ، فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وُجِدَتْ فِيهِ عِلَّتُهُ.

وَخَالَفَ فِي هَذَا طَاوُسٌ وَقَتَادَةُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ، وَقَصَرُوا الرِّبَا عَلَى هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ، وَقَالُوا الْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ، وَالنَّصُّ لَمْ يَشْمَلْ هَذِهِ الْأَصْنَافَ الْمَذْكُورَةَ، فَلَا يَتَعَدَاهُ إِلَى غَيْرِهَا؛ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾^١.

قال ابن قدامة بعد ذكره لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَهَذِهِ الْأَعْيَانُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا يَثْبُتُ الرِّبَا فِيهَا بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ.

وَاحْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مِمَّا سِوَاهَا، فَحَكِي عَنْ طَاوُسٍ وَقَتَادَةَ أَنَّهُمَا قَصَرَا الرِّبَا عَلَيْهَا، وَقَالَا: لَا يَجْرِي فِي غَيْرِهَا. وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ وَنُفَاةُ الْقِيَاسِ، وَقَالُوا: مَا عَدَاهَا عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. وَاتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِالْقِيَاسِ عَلَى أَنَّ ثُبُوتَ الرِّبَا فِيهَا بِعِلَّةٍ، وَأَنَّهُ يَثْبُتُ فِي كُلِّ مَا وُجِدَتْ فِيهِ عِلَّتُهَا؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، فَيَجِبُ اسْتِخْرَاجُ عِلَّةِ هَذَا الْحُكْمِ، وَإِثْبَاتُهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وُجِدَتْ عِلَّتُهُ فِيهِ.

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]. يَفْتَضِي تَحْرِيمَ كُلِّ زِيَادَةٍ، إِذِ الرِّبَا فِي اللَّعَةِ الزِّيَادَةُ، إِلَّا مَا أَجْمَعْنَا عَلَى تَخْصِيصِهِ. وَهَذَا يُعَارِضُ مَا ذَكَرُوهُ^٢.

١ - سورة البقرة: الآية / ٢٧٥

٢ - المغني لابن قدامة (٤ / ٤)

رَبَا الْفَضْلِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ:

وَرَبَا الْفَضْلِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ، فَالْجِنْسُ أَحَدٌ وَصَفِي عِلَّةُ رَبَا الْفَضْلِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ الْأَصْنَافُ كَالذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، كَالشَّعِيرِ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرِّ بِالْمِلْحِ، وَالْفِضَّةِ بِالْبُرِّ أَوْ الشَّعِيرِ، جاز البيع، وكذلك كُلُّ شَيْئَيْنِ يَتَقَارَبُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِمَا؛ كَالذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، وَالْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالزَّيْبِ، وَالدُّرَّةُ بِالدُّخَنِ؛ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ؛ لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمُ فِيهِ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»^١.

قال ابن قدامة: اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ رَبَا الْفَضْلِ لَا يَجْرِي إِلَّا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ، إِلَّا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْئَيْنِ يَتَقَارَبُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُتَّفَاضِلًا، كَالْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالزَّيْبِ، وَالدُّرَّةُ بِالدُّخَنِ؛ لِأَنََّّهُمَا يَتَقَارَبُ نَفْعُهُمَا، فَجَرَيَا مَجْرَى نَوْعِي جِنْسٍ وَاحِدٍ.

وَهَذَا يُخَالِفُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ». فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ. ثُمَّ يَبْطُلُ بِالذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِمَا مَعَ تَقَارُبِهِمَا.^٢

فائدة:

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ زَمَانًا مِنْ عُمُرِهِ: بِجَوَازِ رَبَا الْفَضْلِ وَكَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِمَا كَانَ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيبَةِ.

قال الماوردي: وَذَهَبَ خَمْسَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَى إِحْلَالِهِ وَإِبَاحَتِهِ وَهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، تَعَلُّقًا بِخَبَرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَا اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيبَةِ». فَلَمَّا أَثْبَتَ الرَّبَا فِي النَّسِيبَةِ دَلَّ عَلَى انْتِفَاءِ الرَّبَا فِي النَّقْدِ.

وَالثَّانِي: مَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي دِرَاهِمَ بِدِرَاهِمَ بِالْكُوفَةِ وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ. فَقُلْتُ: مَا أَرَاهُ يَصْلُحُ هَذَا. فَقَالَ: لَقَدْ بَعَثْتُ فِي السُّوقِ فَمَا عَابَ عَلَيَّ ذَلِكَ أَحَدٌ، فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَتَحَارَتْنَا كَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيبَةً فَلَا خَيْرَ فِيهِ».

١ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ - كِتَابُ الْمَسَاقَاةِ، بَابُ الرَّبَا - حَدِيثُ رَقْمٍ: ٣٠٤٩، وَتَقَدَّمَ

٢ - الْمَغْنِي لَابْنِ قَدَامَةَ (٤/ ٤٠، ٥)

وَأَتَيْتُ زَيْدَ بْنِ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ كَانَ أَكْبَرَ تِجَارَةٍ مِنَّا، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ.^١

واختلف العلماء هل رجع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن قوله أو أنه ظل عليه حتى موته؟

قَالَ حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ أَبُو زُهَيْرٍ سُئِلَ أَبُو جَلْزٍ: لَأَحِقُّ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الصَّرَفِ وَأَنَا شَاهِدٌ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ: لَا بَأْسَ بِمَا كَانَ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيبَةِ حَتَّى لَقِيَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَيْنٌ بَعَيْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رَبًّا قَالَ وَكُلُّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَكَذَلِكَ أَيْضًا قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَزَاكَ اللَّهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ عَنِّي الْجَنَّةُ فَإِنَّكَ ذَكَرْتَنِي أَمْرًا كُنْتُ نَسِيتُهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ.^٢

قال الماوردي: والدلالة على تحريم ذلك أربعة أحاديث:

أحدها: حديث عبادة بن الصَّامِتِ الْمُقَدَّمُ ذَكَرَهُ فِي صَدْرِ الْبَابِ.

وقوله: "إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ".

والثاني: حديث أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى. الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ".

والثالث: حديث مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ".

والرابع: حديث سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا".

وأما حديثُ أُسَامَةَ وَقَوْلُهُ: "إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيبَةِ" فَفِيهِ جَوَابَانِ:

أحدهما: وَهُوَ جَوَابُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ جَوَابٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَائِلٍ سَأَلَهُ عَنِ التَّفَاضُلِ فِي جَنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ: إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيبَةِ فَفَقُلْ أُسَامَةُ جَوَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْقَلَ سُؤَالَ السَّائِلِ.

والثاني: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَنْسِ الْوَاحِدِ يَجُوزُ التَّمَاثُلُ فِيهِ نَقْدًا وَلَا يَجُوزُ نَسِيبَةً.

١ - الحاوي الكبير (٥ / ٧٦)

٢ - رواه البيهقي في السنن - كتاب البيوع، جُمَاعُ أَبْوَابِ الرَّبَا، بَابُ مَنْ قَالَ بِحِرْيَانِ الرَّبَا فِي كُلِّ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ، حديث رقم: ٩٨٧٥، والمروزي في السنة - ذكر السنن التي هي تفسير لما افترضه الله مجملًا مما لا، حديث رقم: ١٥١

عَلَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ الْمُسْتَدِلُّ بِحَدِيثِ أُسَامَةَ رَجَعَ عَنْ مَذْهَبِهِ حِينَ لَقِيَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَى مَتَى تَأْكُلُ الرَّبَا وَتُطْعِمُهُ النَّاسَ وَرَوَى لَهُ حَدِيثُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا رَبًّا كَانَ مِنِّي وَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَمَنْسُوحٌ؛ لِأَنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنْ أَوَّلِ الْهَجْرَةِ وَتَحْرِيمُ الرَّبَا مُتَأَخِّرٌ.^١

النوع الثاني: هو رِبَا النَّسِيئَةِ:

تعريف رِبَا النَّسِيئَةِ: رِبَا النَّسِيئَةِ لُغَةً مأخوذ من النسيء، وهو التأخير.

واصطلاحاً: تأخير القبض عند مبادلة الربوي بالربوي، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، إذا اتحدا في العلة.

مثال: بر ببر بعد شهر، وذهب بذهب بعد شهر، وريالات بدنانير بعد أسبوع.

ومن رِبَا النَّسِيئَةِ: قلب الدين على المعسر.

وهذا هو أصل الربا في الجاهلية، ومعناه أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل، قال له: أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل، وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال في ذمة المدين، فهذا محرم، وهو ربا الجاهلية.

لأنه إذا حل الدين وكان الغريم معسراً، فلا يجوز أن يقلب الدين عليه، بل يجب إنظاره، ويحرم مطالبته؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾^١.

فِرْبَا النَّسِيئَةِ هُوَ: كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ أَحَدُهُمَا ثَمَنًا عَلَّه رِبَا الْفَضْلِ فِيهِمَا وَاحِدَةً، كَالْمَكِيلِ بِالْمَكِيلِ، وَالْمُوزُونِ بِالْمُوزُونِ، لَا يَجُوزُ النِّسَاءُ فِيهِمَا، وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ، فَيُشْتَرَطُ الْخُلُوعُ وَالْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ.

وهو أشد أنواع الربا حرمةً، لما ورد عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ»^٢.

وهذا النوع من الربا هو الشائع في زماننا، حيث تقدم المصارف الربوية القروض للمؤسسات والأفراد، مقابل زيادة بنسبة ثابتة تسمى الفائدة أو الربح، هذه الفائدة تضاف إلى أصل القرض، وتحسب على أساس الفترة الزمنية التي يستغرقها سداد القرض بتناسب طردي، كلما زاد أجل السداد كلما زاد المبلغ المترتب على هذه النسبة.^٣

١ - سورة البقرة: الآية/ ٢٨٠ ، وإيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام (٥/ ٤٥)

٢ - رواه مسلم- كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، حديث رقم: ٣٠٧٦

٣ - أحكام المال الحرام (ص/ ٥٩)

أقسام الأعيان الربوية:

أجمع العلماء على أن الأعيان الربوية تنقسم إلى قسمين: الأثمان وهي: (الذهب والفضة، والأوراق النقدية)، والأطعمة.

فَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»^١.

هل يقاس على هذه الأصناف غيرها؟

أجمع العلماء على تحريم الربا في هذه الأصناف الستة المذكورة في حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهي: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ.

قال ابن المنذر: وقد أجمع عوام علماء الأمصار منهم مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي ومن قال لقوله من أهل الشام، والليث بن سعد، ومن وافقه من أهل العلم والشافعي، وأصحابه وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور والنعمان، ويعقوب، ومحمد: على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة، ولا بر ببر، ولا شعير بشعير، ولا تمر بتمر، ولا ملح بملح متفاضلاً يداً بيد، ولا نسيئة، وإن من فعل ذلك فقد أربى، والبيع مفسوخ.^٢

ثم اختلفوا هل الحكم قاصرٌ عليها أم يقاس عليها غيرها مما يشاركها في العلة؟

فذهب جمهور العلماء إلى أن الحكم يتعدى هذه الأصناف إلى غيرها.

علة جريان الربا في هذه الأصناف الستة:

اختلف العلماء في العلة التي من أجلها حرم الربا في هذه الأصناف الستة.

فقال الأحناف والحنابلة: العلة في هذه الأصناف الستة هي الوزن، والكيل.

الوزن في الذهب والفضة، والكيل في الأصناف الأربعة الباقية، وفي رواية عن الإمام أحمد أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقال المالكية: العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، العلة في الأصناف الأربعة الاقنيات والادخار.

١ - رواه مُسْلِمٌ - كتاب المساقاة، باب الربا، حديث رقم: ٣٠٤٩

٢ - الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٥٦ / ٦)

وقال الشافعية: العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، والعلة في الأصناف الأربعة هي كونها مطعومات، فكل ما كان مطعوماً يجري فيه الربا سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو غير ذلك وسواء كان اقتنياً أو تفكهاً أو تداولياً.

قال ابن مفلح رَحِمَهُ اللَّهُ: وأجمعوا على جريان الربا في الأعيان الستة ثم اختلفوا هل هو لمعنى فيها أو لأعيانها وهل عرف ذلك المعنى أم لا؟ فعن ابن عقيل أنه تردد في المعنى ولم يعدها إلى غير الستة لتعارض الأدلة عنده في المعنى وذهب جمهور العلماء إلى معرفة العلة وتعديها إلى غير الستة ثم اختلفوا والأشهر عن إمامنا ومختار عامة الأصحاب أن علة الربا في النقيدين كونه موزون جنس، وفي الأعيان الباقية كونه مكيل جنس، فعليه يجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه مطعوماً كان أو غيره، كالحبوب والأشنان والقطن والكتان والحديد والنحاس، لأن الكيل والوزن يسوي بينهما صورة والجنس يسوي بينهما معنى فكانا علة ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات فعلى هذا تباع بيضة وخيار، وبطيخة ورمانة بمثلها نص عليه لأنه ليس مكيلاً ولا موزوناً.^١

هل يجري الربا في المعدود؟

لا يجري الربا في المعدود، ولو كان مطعوماً، كالبطيخ والبيض وما لا يباع إلا معدوداً. المعدود لا يجري فيه الربا ولو كان مطعوماً، كالبطيخ، والقثاء، والخيار، والجوز، والبيض، والرمان. ودليل ذلك ما ورد عن عمار بن ياسر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: "العبد خير من العبدین، والأمة خير من الأمتين، والبعر خير من البعيرين، والثوب خير من الثوبين، فما كان يداً بيد فلا بأس، إنما الربا في النساء لا ما كيل أو وزن" قال أبو جعفر: فلما كان أؤكد الأشياء في دخول الربا عليها الذهب والفضة، وليس بمأكولين ولا مشروبين، عقلنا بذلك أن العلة التي لها: دخول الربا إلى الوزن فيما يوزن، والكيل فيما يكال مأكولاً كان ذلك أو مشروباً أو غير مأكول أو مشروب.^٢

قال الحسن: لا بأس البيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، وكذلك قال مجاهد في البيضة بالبيضتين يداً بيد.^٣

١ - المبدع (٤/ ١٢٨)

٢ - مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم: ١١١٢

٣ - الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ٦٤)

الراجع:

والراجع: أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وعليه فإن الأوراق النقدية مما يقاس على الذهب والفضة لعل الثمنية فهي مما يجري فيه الربا كذلك.

فالعلة في هذه الأصناف الباقية هي الوزن، والكيل، وعلى هذا فإن المعدود لا يجري فيه الربا ولو كان مطعومًا.

حكم بيع ما يجري فيه الربا بجنسه

إذا بيع ما يجري فيه الربا بجنسه كالمكيل بجنسه مثل: التمر بالتمر، أو الموزون بجنسه مثل: الذهب بالذهب صح بشرطين: الأول المماثلة في القدر، والثاني: القبض قبل التفرق.

والدليل على ذلك ما ورد عَنْ عُבَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبَّعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا»^١.

ولما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ»^٢.

قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم من أهل الحجاز والعراق، والشام، ومصر والمغرب أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نهي عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من البر والشعير والتمر والملح، وذلك مثل الزبيب والأرز، والحلaman، والحمص، والعدس، والباقلي، واللوبياء، والسلق، والذرة، والعسل، والسمن، والسكر، والفانيد، والقند، وما أشبه ذلك من المأكول، والمشروب المكيل، والموزون.

وان كل ما بيع منه بصفة، لا يباع إلا مثلاً بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والبيع غير جائز. وقد بلغني عن قتادة أن شذ عن جماعة الناس فقال: كلها خلا الستة الأشياء، مما يكال أو يوزن، فلا بأس به، اثنان بواحد من صنف واحد يدًا بيد، وإذا كان النسيئة فمكروه^٣.

١ - رواه مُسْلِمٌ - كتاب المساقاة، باب الربا - حديث رقم: ٣٠٤٩

٢ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة - حديث رقم: ٢٠٨٨، ومُسْلِمٌ - كتاب المساقاة، باب الربا - حديث رقم:

٣٠٤٩

٣ - الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ٦٣)

حكم التعامل بالربا مع الكفار المحاربين

اختلف العلماء في الرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرَبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ، هل يباح له ذلك، أم يحرم عليه ذلك؟ على قولين لأهل العلم، أصحهما أن ذلك محرم لعموم النهي.

قال ابن قدامة: وَيَحْرُمُ الرِّبَا فِي دَارِ الْحَرْبِ، كَتَحْرِيمِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَحَرَبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ. وَعَنْهُ فِي مُسْلِمَيْنِ أَسْلَمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ، لَا رِبَا بَيْنَهُمَا. لِمَا رَوَى مَكْحُولٌ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ».

وَلَأَنَّ أَمْوَالَهُمْ مُبَاحَةٌ، وَإِنَّمَا حَظَرَهَا الْأَمَانُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ مُبَاحًا. وَلَنَا، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾^١.

وَقَوْلُهُ: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾^٢.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾^٣.

وَعُمُومُ الْأَخْبَارِ يَفْتَضِي تَحْرِيمَ التَّفَاضُلِ. وَقَوْلُهُ: «مَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَزَى». عَامٌّ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَحَادِيثِ. وَلَأَنَّ مَا كَانَ مُحَرَّمًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَانَ مُحَرَّمًا فِي دَارِ الْحَرْبِ، كَالرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَحَبْرَتِهِمْ مُرْسَلٌ لَا نَعْرِفُ صِحَّتَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ مَا وَرَدَ بِتَحْرِيمِهِ الْقُرْآنُ، وَتَطَاهَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ، بِخَبَرِ مَجْهُولٍ، لَمْ يَرِدْ فِي صَحِيحٍ، وَلَا مُسْنَدٍ، وَلَا كِتَابٍ مُوثِقٍ بِهِ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُرْسَلٌ مُحْتَمِلٌ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: "لَا رِبَا.." النَّهْيَ عَنِ الرِّبَا، كَقَوْلِهِ: ﴿فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحُجِّ﴾^٤.

وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْإِبَاحَةِ مُنْتَقِضٌ بِالْحَرَبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ مَالُهُ مُبَاحٌ، إِلَّا فِيمَا حَظَرَهُ الْأَمَانُ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَيْئَةِ التَّفَاضُلِ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ بِالْإِجْمَاعِ، فَكَذَا هَاهُنَا.

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَاحْتَلَفُوا فِي بَيْعِ الدَّرْهِمِ بِالْأَرْهَمَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوِيَةَ، وَيَعْقُوبَ، وَقَالَ يَعْقُوبُ: وَإِنَّمَا أَحَلَّ أَبُو

١ - سورة البقرة: الآية/ ٢٧٥

٢ - سورة البقرة: الآية/ ٢٧٥

٣ - سورة البقرة: الآية/ ٢٧٨

٤ - سورة البقرة: الآية/ ١٩٧

حَنِيفَةً هَذَا؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمَشِيخَةِ حَدَّثَنَا عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا رَبًّا بَيْنَ أَهْلِ الْحَرْبِ» وَكَرِهَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَمَّا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ أَقُولُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ رَبًّا الْجَاهِلِيَّةِ، وَنَهَى عَنِ الرَّبَا تَهْيَأًا عَامًّا.^١

حكم بيع ما يجري فيه الربا بغير جنسه

وإذا بيع ما يجري فيه الربا بغير جنسه مثل الذهب بالفضة والبر بالتمر جاز ذلك بشرط واحد وهو القبض قبل التفرق وجاز التفاضل لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَتَقَدِّمُ وَفِيهِ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»^١.

وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ - وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا - يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةٌ فَلَا وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةٌ فَلَا»^٢.

١ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ - كِتَابُ الْمَسَاقَاةِ، بَابُ الرِّبَا، حَدِيثٌ رَقْمٌ: ٣٠٤٩

٢ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - كِتَابُ الْبَيْعِ، بَابُ فِي الصَّرْفِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ: ٢٩٢٤، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي السَّنَنِ - كِتَابُ الْبَيْعِ، جَمَاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا، بَابُ جَوَازِ التَّفَاضُلِ فِي الْجُنُسَيْنِ وَأَنَّ الْبُرَّ وَالشَّعِيرَ جُنْسَانِ مَعَ تَحْرِيمِ النِّسَاءِ إِذَا جَمَعَتْهُمَا عَلَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي الرِّبَا، حَدِيثٌ رَقْمٌ: ٩٨٦١، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ

حكم بيع المكيل بالموزون أو بيع الأطلعمة بالأثمان

إذا بيع المكيل بالموزون كتمر بذهب مثلاً، أو بُر بنقود جاز التفاضل والتفرق قبل القبض رواية واحدة لأن العلة مختلفة فجاز التفرق قبل القبض وجاز التفاضل لاختلافهما وهذا بيع الثمن بالثمن، فإذا تأخر الثمن فهو بيع بالأجل، وهو جائز بالإجماع، وإن تقدم المثلث (السلعة) فهو بيع السلم وهو جائز بالنص والإجماع بشروطه المعتبرة وهي المذكورة في قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»^١.

حكم بيع المكيل بجنسه وزناً وبيع الموزون بجنسه كيلاً:

لا يصح بيع المكيل بجنسه وزناً ولا الموزون بجنسه كيلاً لما ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنْناً يَوْزَنُ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنْناً يَوْزَنُ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ كَيْلاً بِكَيْلٍ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلاً بِكَيْلٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى»^٢.

وأيضاً لما ثبت عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزَنْناً يَوْزَنُ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ»^٣.

لأنه لا يحصل العلم بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي، للتفاوت في الثقل والخفة، والقاعدة تقول: (الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل).

فإذا كان العرف في بيع هذه الأصناف أنها تباع وزناً كما هو واقع الآن في كثير من بلاد المسلمين جاز بيع المكيل وزناً.

وإذا استوى الكيل والوزن جاز البيع بما شاء المتبايعين بالكيل أو الوزن، وذلك للعلم بالتماثل.

حكم بيع اللحم بلحم مثله:

يصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه، رطباً كان أو يابساً، أو مجمداً، فإن لم ينزع عظمه لم يصح بيعه للجهل بالتساوي.

ولا يجوز بيع رطب منه بيبس لعدم التماثل.

١ - رواه البخاري - كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، حديث رقم: ٢١٤٦، ومُسْنَدُ - كتاب المساقاة، باب السلم، حديث رقم:

٣٠٩٦

٢ - رواه البيهقي في السنن - كتاب البيوع، جماع أبواب الربا، باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها، حديث رقم: ٩٨٣٩

٣ - تقدم تخريجه

حكم بيع اللحم بالحيوان:

اختلف العلماء في بيع اللحم بالحيوان على قولين:

الأول: الجواز مطلقاً وهو قول أبي حنيفة: لأنه باع ما يجري فيه الربا بما لا يجري فيه الربا مثل بيع اللحم بالنقود.

الثاني: إذا كان بيع اللحم بحيوان من جنسه مثل لحم الضأن بشاة فلا يجوز. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، والعلة في عدم الجواز هي الجهل بالتماثل.

وإذا كان بيع اللحم بحيوان من غير جنسه مثل لحم الإبل بشاة، فقال مالك وأحمد بالجواز وللشافعي قولان.

استدل من قال بالجواز بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»^١.

ومن قال بالمنع استدل بعموم النهي.

دليل من قال بالمنع:

فقد ورد المنع عن بيع اللحم بالحيوان فيما ثبت عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ»^٢.

وَعَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ»^٣.

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ»^٤.

وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَرَّةَ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ جُزُورًا قَدْ جُزِرَتْ فَجُزِئَتْ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا بِعَنَاقٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَتَعَ مِنْهَا جُزْءًا فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَيْتٍ». قَالَ: فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَأَخْبَرْتُ عَنْهُ خَيْرًا^٥.

١ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ - كِتَابُ الْمَسَاقَاةِ، بَابُ الرِّبَا - حَدِيثٌ رَقْمٌ: ٣٠٤٩

٢ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ - كِتَابُ الْبَيْعِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ: ٢١٩٣، وَابِيهَقِي فِي السَّنَنِ - كِتَابُ الْبَيْعِ، جَمَاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا، بَابُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ: ٩٩١٨ وَهُوَ مَرْسَلٌ

٣ - رَوَاهُ الْبَزَارُ - حَدِيثٌ رَقْمٌ: ٥٨٨٨

٤ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ - كِتَابُ الصَّرْفِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ: ١١٤٦، وَابِيهَقِي فِي مَعْرِفَةِ السَّنَنِ وَالْأَثَارِ - كِتَابُ الْبَيْعِ، بَابُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ: ٣٤٤٧

٥ - رَوَاهُ ابِيهَقِي فِي السَّنَنِ - كِتَابُ الْبَيْعِ، جَمَاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا، بَابُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ، حَدِيثٌ رَقْمٌ: ٩٩٢٠

وقال أبو الزناد: كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان.

حكم بَيْعِ دَقِيقٍ صِنْفٍ رَبَوِيٍّ بِدَقِيقٍ مِنْ جِنْسِهِ:

يَصِحُّ بَيْعُ دَقِيقٍ صِنْفٍ رَبَوِيٍّ مِثْلَ دَقِيقِ الدُّرَّةِ بِدَقِيقٍ مِنْ جِنْسِهِ، بِشَرَطِ التَّمَاثُلِ، وَأَنْ يَسْتَوِيَ فِي دَرَجَةِ النُّعُومَةِ وَالْخَشُونَةِ، وَشَرَطِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلَسِ، فَحُكْمُ بَيْعِ الدَّقِيقِ بِجِنْسِهِ، حُكْمُ بَيْعِ أَصْلِهِ بِجِنْسِهِ، وَيَزِيدُ اسْتَوَاهُمَا فِي النُّعُومَةِ.

حكم بيع الرطب باليابس مما يجري فيه الربا من جنسه:

لَا يَصِحُّ بَيْعُ الرُّطْبِ بِالْيَابِسِ وَلَا الْيَابِسِ بِالرُّطْبِ قَوْلًا وَاحِدًا، وَذَلِكَ لَعَلَّةَ التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا فِي الثَّقَلِ وَالْخِفَةِ.

كَالرُّطْبِ بِالتَّمْرِ، وَالْعِنَبِ بِالزَّيْتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَذَلِكَ لِمَا ثَبَتَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ قَالَ: «أَيَنْقُصُ إِذَا يَبَسَ». قَالُوا: نَعَمْ فَتَنْهَى عَنْهُ.^١

وَلَمَّا رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَنْهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَابَا».^٢ وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ.

وَيَصِحُّ بَيْعُ الرُّطْبِ بِرُطْبِهِ، كَرُطْبِ بُرْطَبٍ، وَعِنَبٍ بِعِنَبٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَ يَصِحُّ بَيْعُ الْيَابِسِ بِالْيَابِسِ، كَتَمْرِ بِتَمْرٍ، وَزَيْتٍ بِزَيْتٍ إِذَا كَانَ مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيدٍ.

وَيَصِحُّ بَيْعُ عَصِيرٍ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا بِعَصِيرِهِ، مِثْلَ لُتْرٍ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ بِمِثْلِهِ.

وَيَصِحُّ بَيْعُ مَطْبُوخٍ، الرِّبَوِيِّ بِمَطْبُوخِهِ مِنْ جِنْسِهِ، كَرُطْلٍ سَمَنٍ بِقَرِيٍّ بِرُطْلٍ مِنْهُ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيدٍ، وَيَصِحُّ بَيْعُ خُبْزٍ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا بِخُبْزِهِ، إِذَا كَانَ مِمَّا يوزن، كَخُبْزِ بُرٍّ بِخُبْزِ بُرٍّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيدٍ إِذَا اسْتَوَيَا يَابِسًا أَوْ رَطْبًا، فَإِذَا اخْتَلَفَا لَمْ يَصَحَّ.

١ - رواه أبو داود- كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر- حديث رقم: ٢٩٣٢، والنسائي- كتاب البيوع اشتراء التمر بالرطب، حديث: ٤٤٩٥، والحاكم- كتاب البيوع، حديث رقم: ٢٢٠٧، والبيهقي في السنن- كتاب البيوع، جامع أبواب الربا، باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر، حديث رقم: ٩٩١٠

٢ - رواه البخاري- كتاب المساقاة، باب الرجل يَكُونُ لَهُ مَمْرٌ أَوْ شَرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ، حديث رقم: ٢٢٧٤، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ- كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، حديث رقم: ٢٩٤٢

حكم بيع الفرع بأصله مما يجري فيه الربا:

لَا يَصِحُّ بَيْعُ فَرْعٍ بِأَصْلِهِ، كزيت بزيتون، وَشَرْجٍ بِسَمْسِمٍ، وجبن بلبن، وخبز بعجين، للجهل بالتساوي. وذلك لأن: (الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل).

قال البهوتي: وَلَا يَبْعُ - يعني لَا يَصِحُّ - فَرْعٌ بِأَصْلِهِ كَأَقِطٍ أَوْ زُبْدٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ مَحِيضٍ بِلَبَنٍ لِاسْتِخْرَاجِهِ مِنْهُ أَشْبَهُ بَيْعِ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ مِنْ جَنْسِهِ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَوْعٍ مَسْتَهُ النَّارِ؛ كَخُبْزٍ شَعِيرٍ بِنَوْعِهِ الَّذِي لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ كَعَجِينٍ شَعِيرٍ، لِذَهَابِ النَّارِ بِنَعَضِ رُطُوبَةٍ أَحَدَهُمَا فَيُجْهَلُ التَّسَاوِي بَيْنَهُمَا.^١

حكم بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه:

لَا يَصِحُّ بَيْعُ الحب المشتد في سنبله بجنسه؛ وذلك لما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «كَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ».^٢ وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ السُّنْبُلَةِ بِالْحِنْطَةِ.

وعلة الربا فيه أنه بيع للحب بجنسه جزافاً من أحد الجانبين وهو لا يصح للجهل بالتساوي.

فإذا كان يَبْعُ الحب المشتد في سنبله بغير جنسه جاز كبيع البر المشتد في سنبله بالشعير مثلاً، لعدم اشتراط التساوي لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».^٣

وأيضاً لمفهوم حديث ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَرْهَوْ وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ كَهَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي».^٤

حكم بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما شيء:

لَا يَصِحُّ بَيْعُ ما يجري فيه الربا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما شيء، ويسمي الفقهاء هذه المسألة بِمَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ.

١ - شرح منتهى الإرادات (٢ / ٦٦)

٢ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ - كتاب البيوع، باب كراء الأرض، حديث رقم: ٢٩٦٠

٣ - رواه مُسْلِمٌ - كتاب المساقاة، باب الربا، حديث رقم: ٣٠٤٩

٤ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ - كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، حديث رقم: ٢٩٠٧

مَسْأَلَةُ (مُدِّ عَجْوَةٍ)

هذه المسألة من المسائل الملقبات عند الفقهاء وتلقب بمسألة مدِّ عَجْوَةٍ.

وَأَصْلُ مَسْأَلَةِ " مُدِّ عَجْوَةٍ " أَنْ يَبِيعَ مُدٌّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٌ، مُدٌّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٌ، أَوْ مُدَّيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ.

أَوْ أَنْ يَبِيعَ مَالًا رِبَوِيًّا بِجِنْسِهِ وَمَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا شَيْءٌ.

وَلِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: الْمَنْعُ مُطْلَقًا، حَسَنًا لِمَادَةِ الرِّبَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

وَالثَّانِي: الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

وَالثَّلَاثُ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الرِّبَا مَقْصُودًا فِي الْبَيْعِ أَوْ غَيْرِ مَقْصُودٍ.

فَإِذَا كَانَ الرِّبَا يُقْصَدُ فِي الْبَيْعِ فَلَا يَجُوزُ لِعُمُومِ النَّهْيِ، وَلَمَّا ثَبَتَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِأَثْنِي عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَقَصَلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ أَثْنِي عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا تُبَاغَ حَتَّى تُفْصَلَ»^١.

وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ ابْتَاغَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "لَا، حَتَّى يُمَيَّزَ مَا بَيْنَهُمَا"، فَقَالَ: "إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ: "لَا حَتَّى يُمَيَّزَ مَا بَيْنَهُمَا"، قَالَ: فَردَّ حَتَّى مُيِّزَ^٢.

أَمَّا إِذَا كَانَ الرِّبَا غَيْرَ مَقْصُودٍ بِالْإِصَالَةِ وَإِنَّمَا هُوَ تَابِعٌ لغيرِهِ فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:

أَحَدُهَا: مَا لَا يُقْصَدُ عَادَةً وَلَا يُبَاغُ مُفْرَدًا مِثْلَ الْإِنَاءِ الْمَمُوهِ بِذَهَبٍ فَلَا يُمْنَعُ مِنَ الْبَيْعِ بِجِنْسِهِ بِالْإِتِّفَاقِ.

الثَّانِي: مَا يُقْصَدُ تَبَعًا لغيرِهِ وَلَيْسَ أَصْلًا لِمَالِ الرِّبَا كَبَيْعِ الْعَبْدِ ذِي الْمَالِ بِمَالٍ مِنْ جِنْسِهِ.

الثَّلَاثُ: مَا لَا يُقْصَدُ فِي الْبَيْعِ بَلْ هُوَ تَابِعٌ لغيرِهِ.

وهذا النوع ضربان:

الأول: أَنْ يُمَكِّنَ التَّمْيِيزَ بَيْنَهُمَا، وَإِفْرَادُ التَّابِعِ بِالْبَيْعِ كَبَيْعِ خُلَّةٍ عَلَيْهَا رُطْبٌ بِرُطْبٍ، وَهَذَا الضَرْبُ مَحَلُّ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ.

١ - رواه مسلم - كتاب الْمُسَاقَاةِ، بَابُ بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ - حديث رقم: ٣٠٦٤

٢ - رواه الطبراني في الكبير - حديث رقم: ١٥٥٨٠

الثَّانِي: أَنَّ يَكُونَ التَّابِعُ مِمَّا لَا يَجُوزُ إِفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ كَبَيْعِ، حِنْطَةً فِيهَا شَعِيرٌ يَسِيرٌ، بِحِنْطَةٍ فِيهَا شَعِيرٌ يَسِيرٌ، ومثل يَبِيعُ شَاةٍ ذَاتِ لَبَنٍ بِلَبَنٍ، وَيَبِيعُ خَبْزَ فِيهِ مِلْحٌ بِمِثْلِهِ أَوْ بِمِلْحٍ.

ففي هذا النوع الأخير رَوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: يَجُوزُ وَهِيَ الْمَذْهَبُ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَصَحَّحَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ. وَالثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ، وَهُوَ قَوْلُ مَرْجُوحٍ.

وَإِذَا قَالَ اعْطِنِي بِنِصْفِ هَذَا الدَّرْهَمِ فِضَّةً وَبِالْآخِرِ كَذَا صَحَّ ذَلِكَ لِتَسَاوِيِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، بِشَرْطِ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلَسِ.

حكم تبديل العملات مفاضلة:

يجوز تبديل العملات مفاضلة مثلاً ألف ريال بثلاثمائة دولار، بشرط القبض في المجلس، بغير خلاف. ودليل ذلك قولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»^١.

قال ابن المنذر رَحِمَهُ اللَّهُ: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد.^٢

حكم البيع بالأجل:

إذا كان أحد العوضين نقداً والآخر سلعة جاز البيع مفاضلة ونسيئة بغير خلاف بين العلماء. فإذا تقدم المال وتأخرت السلعة فهو السلم وقد رخص فيه الشرع، وإذا تقدمت السلعة وتأخر المال فهو البيع بالأجل وهو جائز بالنص والإجماع.

أما النص فما ثبت عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «جَابِرُ» فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «مَا شَأْنُكَ» قُلْتُ أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِحُجْبِهِ ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبْ»، فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكْفَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَزَوَّجْتُ» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «بِكُرٍّ أَمْ نَيْيًّا» قُلْتُ: بَلْ نَيْيًّا قَالَ: «أَفَلَا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ» قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومَ عَلَيْهِنَّ قَالَ: «أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ» ثُمَّ قَالَ: «أَتَبِيعُ جَمْلَكَ» قُلْتُ: نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْنَاهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ: «الآنَ قَدِمْتَ» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَعِ جَمْلَكَ» فَادْخُلْ فَصَلِّ رُكْعَتَيْنِ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَأَمَرَ بِإِلَاءٍ أَنْ يَرَى لَهُ أُوقِيَةً فَوَزَنَ لِي بِإِلَاءٍ فَأَرْجَحَ لِي فِي الْمِيزَانِ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ: «ادْعُ لِي جَابِرًا قُلْتُ الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْعَضَ إِلَيَّ مِنْهُ قَالَ خُذْ جَمْلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ»^٣.

قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزوناً كان أو غيره؛ لأنها رؤوس الأموال فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساءً وناجزاً.^٤

١ - رواه مُسْلِمٌ - كتاب الْمُسَاقَاةِ، باب الرِّبَا، حديث رقم: ٣٠٤٩

٢ - الأوسط - كتاب البيوع، جماع أبواب الرِّبَا، مسائل من الصرف (١٠ / ١٩٧)، والإجماع رقم: ٤٨٨

٣ - رواه البخاري - كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمر، حديث رقم: ٢٠٠٧

٤ - الكافي في فقه ابن حنبل (٦٧ / ٢)

حكم بيع ما لا يدخله ربا الفضل نسيئة:

ما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان لا يحرم بيعه نسيئة، ودليل ذلك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهَّزَ جَيْشًا فَتَقَدَّتِ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي فَلَائِصِ الصَّدَقَةِ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبُعِيرَ بِالْبُعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ»^١ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَدْ يَكُونُ الْبُعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبُعِيرَيْنِ^٢. وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بُعِيرًا بِبُعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ آتِيكَ بِالْآخَرِ عَدَا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ^٣. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لَا رَبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبُعِيرِ بِالْبُعِيرَيْنِ وَالشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ^٤. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِبُعِيرٍ بِبُعِيرَيْنِ نَسِيئَةً^٥.

حكم البيع بعملة وأخذ عملة أخرى بسعر يوم البيع:

يصح البيع بعملة وأخذ عملة أخرى بسعر يوم البيع، كالبيع بريالات وأخذ جنيهات بدلاً منها إذا كان الصرف بنفس سعر اليوم، وخالف في ذلك عبد الله ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ودليل الجواز ما ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أبيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأبيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَأأخذُ الدَّرَاهِمَ وَأبيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَأأخذُ الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أبيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأبيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَأأخذُ الدَّرَاهِمَ وَأبيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَأأخذُ الدَّنَانِيرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ»^٦.

١ - رواه أبو داود - كتاب البيوع، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة، باب في الرخصة في ذلك، حديث رقم: ٣٣٥٧، بسند ضعيف

٢ - رواه البخاري - كتاب البيوع، باب بئع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة (٨٣/٣)

٣ - رواه البخاري - كتاب البيوع، باب بئع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة (٨٣/٣)

٤ - رواه البخاري - كتاب البيوع، باب بئع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة (٨٣/٣)

٥ - رواه البخاري - كتاب البيوع، باب بئع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة (٨٣/٣)

٦ - رواه أحمد - حديث رقم: ٦٠٦٧، وأبو داود - كتاب البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق، حديث رقم: ٢٩٢٨، والبيهقي في

السنن كتاب البيوع، جماع أبواب الربا، باب أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة، حديث رقم: ١٠٠٣١، بسند حسن

مسألة: (المُصَرَّاة)

من المسائل التي لها تعلق بالرِّبا مسألة (المُصَرَّاة).

معنى التَّصْرِية: حبس اللبن في الضرع طلباً لزيادة ثمن المصرة عند بيعها.

وَأَصْلُ التَّصْرِيةِ حَبْسُ الْمَاءِ يُقَالُ مِنْهُ صَرَّيْتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ.^١

قال أبو عبيد رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمُصَرَّاةُ هِيَ النَّاقَةُ أَوِ الْبَقْرَةُ أَوِ الشَّاةُ يُصَرَّى اللَّبَنُ فِي ضَرْعِهَا أَيْ يُجْمَعُ وَيُحْبَسُ يُقَالُ مِنْهُ صَرَّيْتُ الْمَاءَ وَصَرَّيْتُهُ.^٢

قال الزركشي رَحِمَهُ اللَّهُ: معنى التصرية عند الفقهاء أن يجمع اللبن في ضرع البقرة أو الشاة ونحوهما اليومين والثلاثة، حتى يعظم، فيظن المشتري أن ذلك لكثرة اللبن، وإذا هي المصرة، والمحفلة أيضاً، يقال: ضرع حافل. أي عظيم، والحفل الجمع العظيم، واختلف في معناها لغة فقال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: التصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة، ويترك حلبها اليومين والثلاثة، حتى يجتمع لبنها، فيزيد المشتري في ثمنها لما يرى من ذلك. وقال أبو عبيد: المصرة هي الناقة، أو البقرة، أو الشاة يصري اللبن في ضرعها، أي يجمع ويحبس.^٣

صورة مسألة المُصَرَّاة:

أن يشتري ناقة أو بقرة أو شاة، ثم يتبين له أنها مصرة، فهو بالخيار إلى ثلاثة أيام بين أن يمسك هذه المصرة وبين أن يردها، ويرد معها صاعاً من تمر بدل اللبن الذي أخذه منها.

ودليل ذلك ما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ».^٤

١ - شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢٧٦ / ٦)

٢ - لسان العرب مادة (صرى)

٣ - شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦١ / ٢)

٤ - رواه مُسْلِمٌ - كتاب البيوع، باب حكم بيع المصرة، حديث رقم: ٢٨٨٢

حُكْمُ التَّصْرِيفِ:

التَّصْرِيفُ حَرَامٌ لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا لِأَنَّهَا تَدْلِسُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَغَشَّ لَهُ، لَمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُصِرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتِنَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَخْتَرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَخْلُبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»^١.

قال المهلب رحمه الله: هذا الحديث أصل في الرد بالعيب والدلسة؛ لأن اللبن إذا حبس في ضرعها أيامًا فلم تحلب، ظن المشتري أنها هكذا كل يوم، فاغتر به.^٢

وقال النووي رحمه الله: وأعلم أنَّ التصريف حرام، سواء تصريف الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس والأتان وغيرها لإِنَّهُ غَشَّ وَخَدَعَ، وَبَيَعَهَا صَحِيحٌ مَعَ أَنَّهُ حَرَامٌ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي إِمْسَاكِهَا وَرَدَّهَا.^٣

من اشترى مُصْرَاةً وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا مُصْرَاةٌ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَيْنَ إِمْسَاكِهَا أَوْ رَدِّهَا، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُمَا، فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ الْأَرْضِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعتَبرْهُ، وَإِنْ رَدَّهَا وَجَبَ أَنْ يَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَالْعِلَّةُ فِي تَحْدِيدِ الْخِيَارِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ فِي الْعَالِبِ أَنَّهَا مُصْرَاةٌ فِي دُونَ هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّبْنَ يَخْتَلِفُ قِلَّةً وَكَثْرَةً بِتَغْيِيرِ الْمَرْعَى وَنَوْعِ الْعَلْفِ، فَلَوْ زَادَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ عَنْ ذَلِكَ رُبَّمَا كَانَ سَبَبُ قِلَّةِ اللَّبَنِ مِنْ قَبْلِ الْمُشْتَرِي.

وهذا الذي ذكرناه قول جمهور العلماء منهم: مالك والليث والشافعي وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وغيرهم.

وخالف في هذا أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وبعض الفقهاء فردوا الحديث، وزعموا أنه منسوخ بحديث الغلة بالضمان.

وقالوا: ليس له أن يرد المصرة بالعيب، ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب، قالوا: لأنه لو ابتاع شيئًا به عيب فإنما يأخذ الأرض ولا خيار له في الرد البتة، ألا ترى لو ابتاع عبدًا فقطعت يده عند المشتري، ثم ظهر على عيب كان عند البائع لم يكن له رد العبد، وإنما يأخذ الأرض بقدر العيب، قالوا: ومعلوم أن اللبن المحلوب في المرة الأولى هو لبن التصريف، وقد خالطه جزء من اللبن الحادث في ملك المبتاع، وكذلك المرة الثانية والثالثة غلة طارئة في ملك المشتري، فكيف يرد له شيئًا؟ قالوا: فالأصول المجتمع عليها في

١ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل بالإبل، حديث رقم: ٢٠٥٨

٢ - شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢٧٦/٦)

٣ - شرح النووي على مسلم (٣٠٢/٥)

المستهلكات أنها لا تضمن إلا بالمثل أو بالقيمة من الذهب أو الورق، فكيف يجوز أن يضمن لبن التصرية الذي هو في ملك البائع في حين البيع بصاع تمر فات عند المشتري أو لم يفت، وقد وقعت عليه الصفقة كما وقعت على الشاة، فيكون صاعاً ديناً بلبن دين، وهذا يبين أن حديث المصرة منسوخ بتحريم الربا؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل الطعام بالطعام رباً إلا هاء وهاء.

قال المهلب رَحِمَهُ اللَّهُ: وما ادعوه من نسخ حديث المصرة فباطل، والصاع المردود إنما هو عبادة، وتحلل من اللبن الذي صرى الذي وقعت عليه الصفقة، وما حدث بعده من اللبن فهو للمشتري بالضممان، ولبن التصرية لم يبعه صاحب الشاة على أنه مصري، وإنما باعه على أنه غلة حادثة في الحلاب، فليس له في الحقيقة رجوع بقيمته، ولا أخذ عوض فيه؛ لأنه لم تكن نيته عند البيع أن يأخذ فيه عوضاً، ولا أنه مبيع، فلما ظهر العيب بالاختبار علم أنه عين قائمة باعه مع الشاة على أنه غلة وهو غيرها، فأمر بالصاع على وجه التحلل.^١

قال النووي رَحِمَهُ اللَّهُ: وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ السُّنَّةَ إِذَا وَرَدَتْ لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهَا بِالْمَعْقُولِ. وَأَمَّا الْحِكْمَةُ فِي تَقْيِيدِهِ بِصَاعِ التَّمْرِ لِأَنَّهُ كَانَ غَالِبَ قُوَّتِهِمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَاسْتَمَرَّ حُكْمُ الشَّرْعِ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ مِثْلُهُ وَلَا قِيَمَتُهُ بَلْ وَجِبَ صَاعٌ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ لِيَكُونَ ذَلِكَ حَدًّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ وَيُزُولُ بِهِ التَّخَاصُّمُ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيصًا عَلَى رَفْعِ الْخِصَامِ وَالْمَنْعِ مِنْ كُلِّ مَا هُوَ سَبَبٌ لَهُ.^٢

فإذا احتار رد المصرة بعد أن حلبها، وجب أن يردّها وصاعاً من تمرٍ سواء كان اللبن قليلاً أو كثيراً، والحكمة في رد صاع من التمر، ولا يرد صاعاً من اللبن، مع أن الذي أخذه هو اللبن، تجنب الوقوع في الربا، لأنه لا سبيل إلى معرفة قدر اللبن على وجه التحديد، فإما أن يرد أكثر مما أخذ أو أقل، ولما كان اللبن جنساً واحداً، لم يجز أن يكون فيه مفاضلة، ولا مفر من ذلك إلا بتعيين جنس آخر من الطعام يقوم بالغرض ويحسم مادة النزاع ويكون فيه بُعْدٌ عن الوقوع في الربا.

١ - انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢٧٧ / ٦)

٢ - شرح النووي على مسلم (٣١٥ / ٥)

مَسْأَلَةٌ: (ضَعُ وَتَعَجَّلْ)

صُورَةُ مَسْأَلَةٍ: (ضَعُ وَتَعَجَّلْ):

صُورَتُهَا أَنْ يَكُونَ لِشَخْصٍ عَلَى آخِرِ دَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ فَيُسْقِطُ بَعْضَهُ عَلَى أَنْ يَعَجَلَ لَهُ بَاقِيهِ.

مِثْلُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مِائَةُ أَلْفٍ بَعْدَ سَنَةٍ فَيَقُولُ لَهُ رَبُّ الدَّيْنِ: عَجَّلْ لِي خَمْسِينَ أَلْفًا وَأَنَا أَضَعُ عَنْكَ خَمْسِينَ أَلْفًا.

حُكْمُ مَسْأَلَةٍ: (ضَعُ وَتَعَجَّلْ):

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

الأول: التحريم مطلقاً:

ومعنى قولهم: (مطلقاً) أنه لا يحل للدائن أن يُسْقِطَ بَعْضَ الدين على أن يعجل له المدين باقي دينه، سواءً ان ذلك باشتراط بينهما، أو لم يكن عن اشتراط، وسواء كان ذلك في دين الكتابة أو في غيره، وهو مذهب الإمام مالك، وأحد القولين للشافعي، وهو قول الظاهرية، وهو مروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وحكي عن المقداد بن الأسود بسند لا يصح كما سيأتي إن شاء الله.

قَالَ مَالِكٌ فِي الدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَقُولُ ضَعْ عَنِّي وَأَعَجَّلْ لَكَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ.^١

علة التحريم:

وقالوا: وَإِنَّمَا امْتَنَعَ هَذَا؛ لِأَنَّ مَنْ عَجَلَ شَيْئًا قَبْلَ وُجُوبِهِ عُدَّ مُسَلِّفًا، فَكَأَنَّ الدَّافِعَ أَسْلَفَ رَبَّ الدَّيْنِ خَمْسِينَ لِيَأْخُذَ مِنْ ذِمَّتِهِ إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ مِائَةً، فَفِيهِ سَلَفٌ بَرِيَادَةٍ، فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ رَدَّ إِلَيْهِ مَا أَخَذَ مِنْهُ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ أَخَذَ مِنْهُ جَمِيعَ مَا كَانَ لَهُ أَوَّلًا وَهِيَ الْمِائَةُ.^٢

١ - المدونة (٣/ ٣٤)

٢ - كفاية الطالب الرباني (٢/ ١٦٥)

وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: تَفْسِيرُ عَجَلٍ لِي وَأَصْعُ عَنْكَ: إِذَا كَانَ لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ، فَقُلْتُ: أَعْطِنِي مِنْ حَقِّي الَّذِي عِنْدَكَ تِسْعَ مِائَةٍ وَلَكَ مِائَةٌ، فَقَالَ: بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَالَّذِينَ كَرِهُوهُ قَالُوا: إِنَّمَا بَعَثَ الْأَلْفَ بِالتَّسْعِ مِائَةً.^١

وقال ابن رشد: تعجيل بعض الحق قبل حلول أجله على أن يوضع عنه بقيته سلف جر منفعة، وذلك ربًا عند مالك وعامة أهل العلم، مقيس على الربا المحرم في التنزيل على ما أجمع عليه أهل التأويل، وهو أن يؤخره بدينه بعد حلول أجله على أن يزيده فيه، فإذا عثر على ذلك قبل حلول الأجل رد إليه ما عجل له؛ لأن التمادي على ذلك إلى الأجل حرام، وإن لم يعثر على ذلك حتى حل الأجل رجع عليه ببقية حقه؛ لأن إسقاطه عنه على أن يعجل له مما عجل ربا ولم يرد عليه شيئا مما عجل له؛ لأن ذلك قد فات.^٢

أدلة أصحاب هذا القول:

أولاً: استدلل أصحاب هذا القول بما رواه البيهقي في السنن الكبرى قال: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا غَانِمُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ السَّعْدِيِّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: أَسْلَفْتُ رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ، ثُمَّ خَرَجَ سَهْمِي فِي بَعْثٍ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ: عَجَلٍ لِي تِسْعِينَ دِينَارًا وَأَخْطُ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أَكَلْتُ رَبًّا يَا مُقَدَّادُ، وَأَطَعَمْتُهُ".^٣

وأجاب المخالفون بأنه: حديث ضعيف جداً فيه مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الكديمي متهم بالوضع قال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث وبسرقة وادعى رؤية قوم لم يرههم ورواية عن قوم لا يعرفون وترك عامة مشايخنا الرواية عنه.^٤

١ - الاستذكار (٦/ ٤٩٠)

٢ - البيان والتحصيل (١٠/ ٥٦٥)

٣ - رواه البيهقي في السنن الكبرى- كِتَابُ الْبَيْعِ، جُمَاعُ أَبْوَابِ السَّلَامِ، بَابُ لَا خَيْرَ فِي أَنْ يُعَجَّلَهُ بِشَرْطٍ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ، حديث رقم:

١١١٤١

٤ - الكامل في ضعفاء الرجال (٧/ ٥٥٣)

وقال ابن حبان: لعله قد وضع أكثر من ألف حديث.

وقال الذهبي: أحد المتروكين.^١

وفيه يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ، قال يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.

وقال البخاري: مضطرب الحديث.^٢

وقالوا أيضاً: يحتمل أن يكون ذلك قبل تحريم الربا، ذكر ذلك الطحاوي في مشكل الآثار.

روى الطحاوي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّ لِي دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضَعَ عَنْهُ، وَيُعَجِّلَ الدَّيْنَ لِي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "لَا تَفْعَلْ".^٣

ثم قال الطحاوي: فَقَالَ قَائِلٌ: أَفَتَجْعَلُونَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ حُجَّةً لِمَنْ أَجَارَ الْمَعْنَى الْمَذْكُورَ فِيهِ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ؟ فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ عِنْدَنَا لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى إِطْلَاقِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى كَرَاهَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الرِّبَا، ثُمَّ حُرِّمَ الرِّبَا بَعْدَ ذَلِكَ فَحُرِّمَتْ أَسْبَابُهُ.^٤

ثانياً: استدلو ببعض الآثار التي تفيد الجواز عن بعض الصحابة كابن عمر وزيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

فَعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ: لِرَجُلٍ عَلَيَّ دَيْنٌ، فَقَالَ لِي: عَجِّلْ لِي وَأَضَعْ عَنْكَ فَنَهَانِي عَنْهُ وَقَالَ: نَحَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.^٥

١ - ميزان الاعتدال (٧٤ / ٤)

٢ - الكامل في ضعفاء الرجال (٨٧ / ٩)

٣ - سياتي تخريجه قريباً.

٤ - شرح مشكل الآثار (٦٣ / ١١)

٥ - رواه البيهقي في السنن الكبرى - كِتَابُ الْبُيُوعِ، جُمَاعُ أَبْوَابِ السَّلَامِ، بَابُ لَا خَيْرَ فِي أَنْ يُعَجَّلَ بِشَرْطٍ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ، حديث رقم:

وَعَنْ عُبَيْدِ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى السَّقَّاحِ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ بَرًّا لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَحْلَةَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ بَعْضَ الثَّمَنِ، وَيَنْقُدُونِي فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ: «لَا أَمْرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَلَا تُوكَلَهُ»^١.

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الدِّينُ عَلَى رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُهُ وَيُعَجِّلُ لَهُ الْآخَرَ، قَالَ: فَكَّرَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ، وَهَى عَنْهُ^٢.

وقالوا: معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضًا مؤجلًا بزيادةٍ مشروطةٍ، فكانت الزيادة بدلًا من الأجل، فأبطله الله تعالى وحرمه، وقال: ﴿وَإِنْ تُبْتِئُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾^٣.

وقال تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾^٤.

فمنع أن يؤخذ للأجل عوض، فإذا كانت عليه ألف درهم مؤجلة، فوضع عنه على أن يعجله، فإنما جعل الحط مقابل الأجل، فكان هذا هو معنى الربا الذي نص الله تعالى على تحريمه.

ثالثًا: القياس على تأجيل الدين الحال مقابل الزيادة - أي عكس المسألة - بجامع الاعتياض عن الأجل في كل منهما.

قالوا: فإذا تعجل البعض وأسقط الباقي، فقد باع الأجل بالقدر الذي أسقطه وذلك عين الربا، كما لو باع الأجل بالقدر الذي يزيده، إذا حل عليه الدين، فقال: زدني في الدين وأزيدك في المدة، فأى فرق بين أن تقول: حط من الأجل، وأحط من الدين، وأن تقول: زد في الأجل، وأزيد في الدين؟ وأجيب عن القياس بأنه:

أولًا: هو قياسٌ فاسدٌ الاعتبار لمقابلته للنص والأثر.

ثانيًا: أنه قياس مع الفارق؛ لأن التعجيل ليس فيه زيادة في الثمن على أصل الدين، إذ حقيقة الربا الزيادة وليس ثمة زيادة هنا.

١ - رواه مالك - كتاب البئوع، باب ما جاء في الربا في الدين، حديث رقم: ٨١

٢ - رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب البئوع، جماع أبواب السلم، باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه، حديث رقم:

١١٣٩، ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٦٣)

٣ - سورة البقرة: الآية/ ٢٧٩

٤ - سورة البقرة: الآية/ ٢٧٨

القول الثاني: الجواز مطلقاً.

وهو قول ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وإحدى الروایتين عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.

وقال بالجواز النخعي، ورواية عن سعيد بن المسيب من التابعين، وزُفر من أصحاب أبي حنيفة، وأبو ثور من أصحاب الشافعي، وحكاها الطحاوي في مشكل الآثار عن المزني عن الشافعي، وحكاها عن زفر من الحنفية، وحكاها اللخمي عن ابن القاسم من المالكية.

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخَالِفُونَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فِي عَشْرِ خِصَالٍ فَذَكَرَهَا، وَفِيهَا وَكَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ مِنْ دَيْنٍ لَكَ إِلَى أَجَلٍ فَيُعَجِّلَ لَكَ.^١

وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَقُولُ ضَعْ عَنِّي وَأُعَجِّلْ لَكَ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.^٢

أدلة أصحاب هذا القول:

استدل المبيحون بما ورد عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرِجَ بَنِي النَّضِيرِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحُلَّ، قَالَ: «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا».^٣

وقد ضَعَفَ هذا الحديثُ بمُسْلِمٍ بْنِ خَالِدٍ الرَّنَجِيِّ، قال الذهبي: الرَّنَجِيُّ ضَعِيفٌ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ لَيْسَ بِثِقَةٍ.

١ - الاستذكار (٦/ ٤٩٠)

٢ - الاستذكار (٦/ ٤٩٠)

٣ - رواه الحاكم في المستدرک- حديث رقم: ٢٣٢٥، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، والبيهقي في السنن الكبرى- جُمَاعُ أَبْوَابِ السَّلَامِ، بَابُ مَنْ عَجَّلَ لَهُ أَذَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ حُلِّهِ فَقَبِلَهُ وَوَضَعَ عَنْهُ طَبِيبَةً بِهِ أَنْفُسُهُمَا، حديث رقم: ١١١٣٧، والدارقطني- كِتَابُ الْبُيُوعِ، حديث رقم: ٢٩٨٣، والطبراني في الأوسط- حديث رقم: ٨١٧، والطحاوي في مشكل الآثار- بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ لِبَنِي النَّضِيرِ لَمَّا أَمَرَ بِإِخْلَاصِهِمْ مِنَ الْمَدِينَةِ عِنْدَ قَوْلِهِمْ لَهُ: إِنَّ لَنَا دُيُونًا لَمْ تَحُلَّ: " ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا "، حديث رقم: ٤٢٧٧

وروى البيهقي: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: "أَعْجَلُ لَكَ وَتَصْعَعِي".^١

ثم قال: وَقَدْ رُويَ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.^٢

وقال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: هو على شرط السنن، وإسناده ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشافعي واحتج به.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: وَيَصِحُّ الصُّلْحُ عَنِ الْمُؤَجَّلِ بِبَعْضِهِ حَالًا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَحُكِّيَ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ.^٣

وانتصر لهذا القول ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ وقال: هَذَا عَكْسُ الرِّبَا؛ فَإِنَّ الرِّبَا يَتَضَمَّنُ الزِّيَادَةَ فِي أَحَدِ الْعَوَضَيْنِ فِي مُقَابَلَةِ الْأَجَلِ، وَهَذَا يَتَضَمَّنُ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ مِنْ بَعْضِ الْعَوَضِ فِي مُقَابَلَةِ سُقُوطِ الْأَجَلِ، فَسَقَطَ بَعْضُ الْعَوَضِ فِي مُقَابَلَةِ سُقُوطِ بَعْضِ الْأَجَلِ، فَانْتَفَعَ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَمْ يَكُنْ هُنَا رِبًّا لَا حَقِيقَةً وَلَا لَعَةً وَلَا عُرْفًا، فَإِنَّ الرِّبَا الزِّيَادَةُ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ هَهُنَا، وَالَّذِينَ حَرَّمُوا ذَلِكَ إِنَّمَا قَاسُوهُ عَلَى الرِّبَا، وَلَا يَخْفَى الْفَرْقُ الْوَاضِحُ بَيْنَ قَوْلِهِ: "إِنَّمَا أَنْ تُرْبِي وَإِنَّمَا أَنْ تَقْضِي" وَيَبَيِّنُ قَوْلُهُ: عَجَلٌ لِي وَأَهْبُ لَكَ مِائَةً، فَأَيُّنَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ؟ فَلَا نَصَّ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ وَلَا إِجْمَاعَ وَلَا قِيَاسَ صَحِيحٌ.^٤

القول الثالث: جواز ذلك في دين الكتابة دون غيره، وهو قول الحنفية والرواية الثانية عند الحنابلة.

قال ابن قدامة رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ، فَقَالَ لِرَبِّهِ: ضَعْ عَنِّي بَعْضَهُ، وَأَعْجَلْ لَكَ بَقِيَّتَهُ. لَمْ يَجْزِ. كَرِهَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَالْمِقْدَادُ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسَلَامٌ، وَالْحَسَنُ، وَحَمَّادٌ، وَالْحَكَمُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَهَشِيمٌ، وَابْنُ عُثَيْمٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ الْمِقْدَادُ لِرَجُلَيْنِ فَعَلَا ذَلِكَ: كِلَاكُمَا قَدْ آدَنَ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَرُويَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ النَّحْعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ لِبَعْضِ حَقِّهِ، تَارِكًا لِبَعْضِهِ، فَجَازَ، كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًا.

١ - رواه البيهقي: حديث رقم: ١١١٣٥

٢ - المصدر السابق

٣ - الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٦)

٤ - إعلام الموقعين عن رب العالمين (٣/ ٢٧٨)

وَقَالَ الْحَرَقِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجَّلَ الْمُكَاتَبُ لِسَيِّدِهِ، وَيَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ كِتَابَتِهِ. وَلَنَا أَنَّهُ يَبِيعُ الْخُلُولَ، فَلَمْ يَجْزْ، كَمَا لَوْ زَادَهُ الَّذِي لَهُ الدِّينُ، فَقَالَ لَهُ: أُعْطِيكَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَتُعَجَّلُ لِي الْمِائَةِ الَّتِي عَلَيْكَ. فَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَإِنَّ مُعَامَلَتَهُ مَعَ سَيِّدِهِ، وَهُوَ يَبِيعُ بَعْضَ مَالِهِ بِبَعْضٍ، فَدَخَلَتْ الْمُسَاخَاةُ فِيهِ. وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْعَتَقِ، فَسُومَحَ فِيهِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ.^١

أدلة أصحاب هذا القول:

١- استدل أصحاب هذا القول على المنع بما استدل به أصحاب القول الأول من الآثار وتكلمنا عليها آنفاً.

٢- واستدلوا على جوازه في حال المكاتبه بأمرين:

الأول: أَنَّ الْعَبْدَ مُعَامَلَتُهُ مَعَ سَيِّدِهِ، وَهُوَ يَبِيعُ بَعْضَ مَالِهِ بِبَعْضٍ، فَدَخَلَتْ الْمُسَاخَاةُ فِيهِ.

قال إسحاق: قلت - يعني للإمام أحمد - : المكاتب يعجل لسيدته ويضع له من كتابته؟

قال: ليس به بأس، السيد ليس بينه وبين عبده ربا.^٢

قال ابن قدامة: لا بأس أن يعجل المكاتب لسيدته، ويضع عنه بعض كتابته؛ لأن مال الكتابة ليس بمستقر، ولذلك لا يصح ضمانه، فليس بدين صحيح، فكأن السيد أخذ بعضاً، وأسقط بعضاً.^٣

الثاني: أَنَّهُ سَبَبٌ لِلْعَتَقِ فَدَخَلَتْ الْمُسَاخَاةُ أَيْضًا.

وتقدم قول ابن قدامة: فَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَإِنَّ مُعَامَلَتَهُ مَعَ سَيِّدِهِ، وَهُوَ يَبِيعُ بَعْضَ مَالِهِ بِبَعْضٍ، فَدَخَلَتْ الْمُسَاخَاةُ فِيهِ. وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْعَتَقِ، فَسُومَحَ فِيهِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ.^٤

١ - المغني لابن قدامة (٤ / ٣٩)

٢ - مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٨ / ٤٤٢٥)

٣ - الكافي في فقه الإمام أحمد (٢ / ٣٣٦)

٤ - المغني لابن قدامة (٤ / ٣٩)

القول الرابع:

جواز ذلك بلا شرط، وامتناعه مع الشرط المقارن، وهو قول أصحاب الشافعي.

قال ابن عبد البر رحمه الله في (ضَعَّ وَتَعَجَّلَ): وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: فَقَالَ مَرَّةً: لَا بَأْسَ فِيهِ وَرَأَاهُ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَمَرَّةً قَالَ: ضَعَّ وَتَعَجَّلَ لَا يَجُوزُ.^١

قال ابن القيم رحمه الله: وأصحابه - يعني الشَّافِعِيَّ - لا يكادون يعرفون هذا القول، ولا يحكونه، وأظن أن هذا - إن صح عن الشافعي - فإنما هو فيما إذا جرى ذلك بغير شرط، بل لو عجل له بعض دينه، وذلك جائز، فأبرأه من الباقي، حتى لو كان قد شرط ذلك قبل الوضع والتعجيل، ثم فعلاه بناء على الشرط المتقدم، صح عنده. لأن الشرط المؤثر في مذهبه: هو الشرط المقارن، لا السابق، وقد صرح بذلك بعض أصحابه. والباقون قالوا: لو فعل ذلك من غير شرط جاز، ومرادهم الشرط المقارن.^٢

١ - الاستذكار (٦ / ٤٩٠)

٢ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (٢ / ١١)

الخاتمة

نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وبعد فإن الربا مسائله كثيرة متشعبة، وهو من أشد الأبواب على الدارسين خفاءً، وأكثرها غموضاً، وقد كثرة في أيامنا هذه المعاملات التي يدخلها الربا، إما بينود صريحة في العقود، أو بصور خفية لا يتفطن لها إلا أهل الاختصاص، وصدق رسول الله النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ»^١.

تنبيهان:

الأول: وضعت في ثنايا البحث من مسائل الربا مسألة: (ضَعُ وَتَعَجَّلْ)، وإن كنت أرجح أنها ليست من الربا؛ لاختلاف أهل العلم فيها، وجزم بعضهم أنها صورة من صور الربا، لاستعراض كلام أهل العلم فيها، وبيان أدلتهم، وتسليط الضوء عليها.

الثاني: اختصرت الكلام في البحث وما كان قصدي أن أسرد كلام الفقهاء في كل مسألة، وإنما القصد الاختصار والإيجاز، وقد استطرذ أحياناً إذا رأيت المصلحة في ذلك.

وقد بذلت جهدي واستفرغت وسعي في بيان أنواع الربا، تحذيراً لنفسي ولمن يطالع بحثي من الوقوع في الربا، اتقاءً لسخط الله تعالى، فإن أصبت فمن الله وحده وله الحمد، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريآن، ولا أدعي علماً، وما أتيتُ بشيء زائدٍ، وإنما جمعت كلام أهل العلم، و﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ﴾. والحمد لله أولاً وأخيراً وظاهراً وباطناً.

وكتبه/ سعيد بن مصطفى دياب

المحتويات

م	الموضوعات	الصفحة
١	المقدمة	٢
٢	تَعْرِيفُ الرِّبَا	٣
٣	حُكْمُ الرِّبَا	٥
٤	هل كان تحريم الربا تدريجيًا كالخمر؟	٧
٥	الحكمة من تحريم الرِّبَا	١٦
٦	خَطَرُ الرِّبَا عَلَى الْأُمَّةِ	١٧
٧	أثر الرِّبَا عَلَى آكِلِهِ	١٧
٨	- أَكْلُ الرِّبَا مِنْ أَسْبَابِ الْفَقْرِ	١٨
٩	- انتشار الرِّبَا مِنْ أَسْبَابِ فِي نُزُولِ الْعَذَابِ	١٨
١٠	- مِنْ آثَارِ أَكْلِ الرِّبَا الْمَسْحُ عَلَى صُورَةِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ	٢٠
١١	- أَكْلُ الرِّبَا مِنْ أَسْبَابِ عَذَابِ الْبَرْزَخِ	٢٠
١٢	- أَكْلُ الرِّبَا دَلِيلٌ عَلَى خِلَالٍ فِي الْإِيمَانِ	٢١
١٣	- أَكْلُ الرِّبَا يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَنْحَبِطُ	٢١
١٤	- أَكْلُ الرِّبَا مِنَ الذُّنُوبِ الْمُؤَبَّاتِ	٢١
١٥	- أَكْلُ الرِّبَا أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الزَّنا	٢٢
١٦	- أَكْلُ الرِّبَا مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُوجِبُ لِصَاحِبِهَا اللَّعْنَ	٢٣
١٧	- أَكْلُ الرِّبَا مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي لَا تُغْفَرُ	٢٤
١٨	- انتشار الرِّبَا مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ	٢٥
١٩	- أَكْلُ الرِّبَا سَبَبٌ فِي تَحْرِيمِ الطَّيِّبَاتِ	٢٦
٢٠	- أَكْلُ الرِّبَا مَحْبُطٌ لِلْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ	٢٦
٢١	- الرِّبَا قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ فِي الْحَرَمَةِ سَوَاءٌ	٢٧
٢٢	- أَكْلُ الرِّبَا مُحَرَّمٌ فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَةِ	٢٨
٢٣	الربا في كتب أهل الكتاب	٢٩
٢٤	- تحريم الربا في التوراة	٢٩
٢٥	- تحريم الربا في الإنجيل	٣٠

٢٦	من صور الربا.....	٣١
٢٧	١- الهدية بسبب الشفاعة.....	٣١
٢٨	٢- المنفعة بسبب القرض.....	٣١
٢٩	٣- بَيْعُ الْعَيْنَةِ.....	٣٢
٣٠	- تعريف بَيْعِ الْعَيْنَةِ.....	٣٢
٣١	٤- بيع الذهب بالذهب متفاضلاً نسيئاً.....	٣٦
٣٢	٥- بيع ما يجري فيه الربا بمثله متفاضلاً نسيئاً.....	٣٧
٣٣	٦- بيع أصناف مختلفة من الأعيان الربوية نسيئاً.....	٣٨
٣٤	٧- الاستطالة في عرض المسلم.....	٣٩
٣٥	أنواع الربا.....	٤٠
٣٦	النوع الأول: ربا الفضل.....	٤١
٣٧	- ما يجري فيه ربا الفضل.....	٤٢
٣٨	- ربا الفضل لا يكون إلا في الجنس الواحد.....	٤٣
٣٩	النوع الثاني: ربا النسيئة.....	٤٦
٤٠	أقسام الأعيان الربوية.....	٤٧
٤١	هل يقاس علي هذه الأصناف غيرها؟.....	٤٧
٤٢	علة جريان الربا في هذه الأصناف الستة.....	٤٧
٤٣	هل يجري الربا في المعدود؟.....	٤٨
٤٤	حكم بيع ما يجري فيه الربا بجنسه.....	٥٠
٤٥	حكم التعامل بالربا مع الكفار المحاربين.....	٥١
٤٦	حكم بيع ما يجري فيه الربا بغير جنسه.....	٥٣
٤٧	حكم بيع المكيل بالموزون أو بيع الأطعمة بالأثمان.....	٥٤
٤٨	حكم بيع المكيل بجنسه وزناً وبيع الموزون بجنسه كيلاً.....	٥٤
٤٩	حكم بيع اللحم بلحم مثله.....	٥٤
٥٠	حكم بيع اللحم بالحيوان.....	٥٥
٥١	حكم بيع دقيق صنّف ربويّ بدقيق من جنسه.....	٥٦
٥٢	حكم بيع الرطب باليابس مما يجري فيه الربا من جنسه.....	٥٦
٥٣	حكم بيع الفرع بأصله مما يجري فيه الربا.....	٥٧

٥٤	حكم بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه.....	٥٧
٥٥	حكم بيع ما يجري فيه الرِّبَا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما شيء.....	٥٧
٥٦	مَسْأَلَةُ (مُدِّ عَجْوَةٍ)	٥٨
٥٧	حكم تبديل العملات مفاضلة.....	٦٠
٥٨	حكم البيع بالأجل.....	٦٠
٥٩	حكم بيع ما لا يدخله ربا الفضل نسيئة.....	٦١
٦٠	حكم البيع بعملة وأخذ عملة أخرى بسعر يوم البيع.....	٦١
٦١	مسألة: (الْمُصَرَّاة).....	٦٢
٦٢	صورة مسألة: (الْمُصَرَّاة).....	٦٢
٦٣	حُكْمُ التَّصْرِيفِ.....	٦٣
٦٤	مَسْأَلَةُ: (ضَعُ وَتَعَجَّلْ)	٦٥
٦٥	حُكْمُ مَسْأَلَةِ: (ضَعُ وَتَعَجَّلْ)	٦٥
٦٦	الخاتمة.....	٧٣
٦٧	المحتويات.....	٧٤